Financira Europska unija NextGenerationEU

REPUBLIKA HRVATSKA Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije

DEKOD

COGNITA KNOWLEDGE SOLUTIONS PROVIDER

Sustav za e-učenje - pripreme za polaganje državnog ispita

Priručnik za polaznike programa e-učenja

Predmet: Sustav državne uprave – II. razina

Rujan 2024.

SADRŽAJ

Uvod 4
1. USTROJSTVO DRŽAVNE UPRAVE 5
1.1. UVOD 5
1.2. USTROJAVANJE TIJELA DRŽAVNE UPRAVE 9
1.2.1. Ustrojavanje ministarstava 9
1.2.2. Ustrojavanje državnih upravnih organizacija 11
1.2.3. Ustrojavanje upravnih organizacija u sastavu ministarstava 13
1.2.4. Ustrojavanje područnih jedinica 16
1.2.5. Akti kojima se utvrđuje unutarnje ustrojstvo i unutarnji red tijela državne uprave 17
1.3. DJELOKRUG TIJELA DRŽAVNE UPRAVE 19
1.3.1. Uređivanje djelokruga tijela državne uprave 19
1.3.2. Poslovi koje pretežito obavljaju upravne organizacije u ministarstvu 20
1.3.3. Poslovi koje pretežito obavljaju državne upravne organizacije 21
1.3.4. Poslovi koje pretežito obavljaju područne jedinice 22
2. POSLOVI I NAČIN RADA DRŽAVNE UPRAVE 24
2.1. VRSTE POSLOVA I PRAVILA O NAČINU RADA DRŽAVNE UPRAVE 24
2.1.1. Osnovna pravila o načinu rada u državnoj upravi i obavljanju poslova državne uprave 24
2.1.2. Provedba državne politike 25
2.1.3. Neposredna provedba zakona 25
2.1.4. Inspekcijski nadzor 26
2.1.5. Upravni nadzor 27
2.1.6. Drugi upravni i stručni poslovi 29
2.1.7. Povjeravanje pojedinih poslova državne uprave 29
2.2. NORMATIVNA OVLAŠTENJA 31
2.2.1. Provedbeni propisi 31
2.2.2. Naredbe 33
2.3. SLUŽBENE OSOBE 34
2.3.1. Službene osobe koje upravljaju tijelima državne uprave 34
2.3.2. Službene osobe koje rukovode glavnim tajništvom i upravnim organizacijama u sastavu ministarstva 35
2.3.3. Službene osobe koje rukovode ustrojstvenim jedinicama u tijelima državne uprave 36

2.3.4. Razlika između službene osobe i drugih zaposlenika u tijelima državne uprave 37
2.3.5. Razlika između državnih dužnosnika i rukovodećih državnih službenika u tijelima državne uprave 38
2.3.6. Osnove hijerarhijskog reda među službenim osobama u državnoj upravi 39
2.4. SREDSTVA DRŽAVNE UPRAVE 40
2.4.1. O sredstvima državne uprave i sadržaju državnog proračuna općenito 40
2.4.2. Uvjeti korištenja stvari i opreme 40
2.4.3. Uvjeti raspolaganja nefinancijskom imovinom i otpis potraživanja 41
2.5. JAVNE USTANOVE 42
2.5.1. O ustanovama općenito 42
2.5.2. Osnivači i osnivački akti javne ustanove 43
2.5.3. Tijela i opći akti javne ustanove 44
3. USTROJSTVO I RAD VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 47
3.1. UVOD 47
3.2. SASTAV, USTROJSTVO I NAČIN RADA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 48
3.2.1. Sastav, način rada i odlučivanja Vlade Republike Hrvatske i Užeg kabineta Vlade 48
3.2.2. Ured predsjednika Vlade i Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske 50
3.2.3. Radna tijela i stručne službe Vlade Republike Hrvatske 51
3.3. PROPISI I DRUGI PRAVNI AKTI KOJE DONOSI VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 53
3.3.1. Vrste i sadržaj podzakonskih propisa koje donosi Vlada Republike Hrvatske 53
4. UNUTARNJE USTROJSTVO TIJELA DRŽAVNE UPRAVE 55
4.1. UVOD 55
4.2. UNUTARNJE USTROJSTVO 56
4.2.1. Opća pravila unutarnjeg ustrojstva 56
4.2.2. Unutarnje ustrojstvene jedince 57
4.2.3. Posebne ustrojstvene jedinice 60
4.2.4. Područne jedinice 63
4.3. UNUTARNJA ORGANIZACIJA RADA 66
4.3.1. Način planiranja poslova 66
4.3.2. Raspored radnog i uredovnog vremena 67
4.3.3. Stručna, radna i savjetodavna tijela 68
POPIS PRAVNIH IZVORA: 69

Uvod

Kandidatima koji imaju obvezu polaganja državnog ispita omogućeno je pohađanje programa e-učenja – pripreme za polaganje državnog ispita putem sustava za e-učenje.

Sustav za e-učenje razvijen je 2022. godine u sklopu projekta pod nazivom „Usluga razvoja sustava i programa e-učenja - pripreme za polaganje državnog ispita u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021 – 2026“.

Priručnik za polaznike programa e-učenja - pripreme za polaganje državnog ispita predstavlja dodatni materijal uz program e-učenja koji polaznicima programa omogućava lakše praćenje sadržaja e-učenja. [1]

[1] Prva verzija Priručnika izrađena je u studenom 2022. godine u sklopu projekta pod nazivom „Usluga razvoja sustava i programa e-učenja - pripreme za polaganje državnog ispita u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021 – 2026“.

1. USTROJSTVO DRŽAVNE UPRAVE

1.1. UVOD

Temeljni propisi kojima su u Republici Hrvatskoj uređeni sustav, ustrojstvo i djelokrug državne uprave su:

- **Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave** i
- **Zakon o sustavu državne uprave**.

ZAKONOM O USTROJSTVU I DJELOKRUGU TIJELA DRŽAVNE UPRAVE ustrojena **su sva tijela državne uprave** te su im utvrđeni **nazivi** i **djelokrug**.

U tom pogledu **<u>važno je za zapamtiti</u>**:

- tijela državne uprave ustrojavaju se kao
  - **MINISTARSTVA** i
  - **DRŽAVNE UPRAVNE ORGANIZACIJE**.

- ustrojstvo i djelokrug svih ministarstava i državnih upravnih organizacija utvrđuju se **isključivo zakonom** i to **Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave**.

ZAKONOM O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE uređeni su vrste poslova državne uprave i načela za njihovo obavljanje, vrste tijela državne uprave i način njihovog ustrojavanja, svojstvo službenih osoba, normativna ovlaštenja (sadržaj i uvjeti za donošenje provedbenih propisa i naredbi) i sredstva državne uprave.

Zakon o sustavu državne uprave sadrži <u>opće odredbe o nadležnosti</u>, **koje vrijedi zapamtiti**:

- **stvarna nadležnost** za obavljanje poslova državne uprave utvrđuje se **zakonom** kojim se uređuje pojedino upravno područje.
- **mjesna nadležnost** za obavljanje poslova državne uprave utvrđuje se u pravilu propisima o upravno-teritorijalnoj podjeli odnosno o unutarnjem ustrojstvu tijela državne uprave.
- o **sukobu nadležnosti** između tijela državne uprave odlučuje **Vlada**.

Zakon o sustavu državne uprave utvrđuje i vrste poslova državne uprave, **koje treba zapamtiti**:

- **provedba državne politike,**
- **neposredna provedba zakona,**
- **inspekcijski nadzor,**
- **upravni nadzor** te
- **drugi upravni i stručni poslovi.**

Pojedini poslovi državne uprave mogu se posebnim zakonom **POVJERITI**:

- jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ili
- pravnim osobama s javnim ovlastima.

Slijedom toga, poslom državne uprave, osim gore navedenih, smatra se svaki posao koji je posebnim zakonom **povjeren** određenoj **pravnoj osobi** (u pravilu riječ je o javnoj ustanovi ili trgovačkom društvu) te određen kao posao koji se obavlja kao **JAVNA OVLAST**.

Zakonom o sustavu državne uprave propisana su i neka **NAČELA** za obavljanje poslova državne uprave, **koja vrijedi zapamtiti**:

- Rad tijela državne uprave je **JAVAN**, a javnost se može isključiti samo **iznimno**, u slučajevima propisanima **zakonom** ili **pravnom stečevinom Europske unije**.
- Poslovi državne uprave obavljaju se tako da građani mogu na **jednostavan i djelotvoran** način ostvarivati svoja Ustavom zajamčena **prava** i zakonom zaštićene **interese** te ispunjavati svoje građanske **dužnosti.**
- Pri obavljanju poslova državne uprave **svi podaci i potvrde** o činjenicama o kojima se u Republici Hrvatskoj vode **službene evidencije** pribavljaju se po **SLUŽBENOJ DUŽNOSTI**.
- **PRAVNA ZAŠTITA** protiv pojedinačnih akata koji se donose u obavljanju poslova državne uprave propisuje se **zakonom** kojim se uređuje pojedino upravno područje.
- **ŠTETU** koja fizičkoj ili pravnoj osobi nastane **nezakonitim ili nepravilnim** obavljanjem poslova državne uprave nadoknađuje **REPUBLIKA HRVATSKA**.

Zakonom o sustavu državne uprave utvrđen je i način uređivanja unutarnjeg ustrojstva i unutarnjeg reda u tijelima državne uprave.

UNUTARNJE USTROJSTVO tijela državne uprave uređuje **VLADA** podzakonskim propisima – **uredbama o unutarnjem ustrojstvu** – a sistematizacija radnih mjesta u tijelima državne uprave

detaljnije se uređuje internim općim aktima – **pravilnicima o unutarnjem redu** - koje donose ministri i čelnici državnih upravnih organizacija.

U tom pogledu **<u>važno je za zapamtiti:</u>**

- na temelju zakona o sustavu državne uprave, Vlada donosi **Uredbu o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave**. Tom Uredbom uređuju se vrste, uvjeti za ustrojavanje i način upravljanja ustrojstvenim jedinicama te opća pravila o načinu planiranja poslova i rasporedu radnog i uredovnog vremena u tijelima državne uprave.

- **uredbama o unutarnjem ustrojstvu** Vlada uređuje unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, među ostalim, nazive i djelokrug njihovih ustrojstvenih jedinica, način upravljanja i okvirni broj izvršitelja, način planiranja poslova, radno i uredovno vrijeme i druga pitanja od osobite važnosti za njihov rad.

- na temelju uredbe o unutarnjem ustrojstvu **ministri** i **čelnici državnih upravnih organizacija** donose **pravilnike o unutarnjem redu** kojima se broj potrebnih državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća i stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje) te druga pitanja od značaja za rad pojedinog tijela državne uprave koja nisu uređena uredbom.

Zakon o sustavu državne uprave sadrži i opće odredbe o <u>službenim osobama</u> u tijelima državne uprave **koje valja zapamtiti:**

- **SLUŽBENE OSOBE** u tijelima državne uprave su **državni dužnosnici** i **državni službenici**
- tijelima državne uprave upravljaju **državni dužnosnici**
- upravnim organizacijama u sastavu ministarstva i unutarnjim ustrojstvenim jedinicama svim tijelima državne uprave rukovode **državni službenici**
- pomoćno-tehničke poslove u tijelima državne uprave obavljaju **namještenici** koji **nisu** službene osobe

Zakon o sustavu državne uprave sadrži i opća pravila o <u>normativnim ovlaštenjima</u>, od čega **uvodno valja zapamtiti:**

- Ovlast za donošenje provedbenih propisa i naredbi propisuje se <u>isključivo zakonom</u>.
- Provedbeni propisi su **PRAVILNICI** i **NAPUTCI**
- Naredbe su podzakonski propisi, ali <u>nisu provedbeni propisi.</u>

Zakon o sustavu državne uprave sadrži i opće odredbe o sredstvima državne uprave, od čega **uvodno valja zapamtiti:**

- sredstva za rad tijela državne uprave osiguravaju se u državnom proračunu.
- sredstva za obavljanje povjerenih poslova državne uprave osiguravaju se u državnom proračunu, ako zakonom nije drukčije propisano.

Prikaz temeljnih nadležnosti u sustavu državne uprave:

HRVATSKI SABOR
- zakonom ustrojava i utvrđuje djelokrug tijela državne uprave - zakonom utvrđuje stvarnu nadležnost za obavljanje poslova državne uprave i povjerava poslove državne uprave - zakonom propisuje pravnu zaštitu protiv pojedinačnih akata koji se donose u obavljanju poslova državne uprave - zakonom ovlašćuje čelnike tijela države uprave za donošenje provedbenih propisa i naredbi - u državnom proračunu osigurava sredstva za rad tijela državne uprave
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- usmjerava i nadzire rad državne uprave - odlučuje o sukobu nadležnosti između tijela državne uprave - uredbom o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave uređuje vrste, uvjete za ustrojavanje i način upravljanja ustrojstvenim jedinicama te opća pravila o načinu planiranja poslova i rasporedu radnog i uredovnog vremena u tijelima državne uprave - uredbama o unutarnjem ustrojstvu uređuje unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, način planiranja poslova, radno i uredovno vrijeme i druga pitanja od osobite važnosti za njihov rad
ČELNIK TIJELA DRŽAVNE UPRAVE
- predstavlja, upravlja i rukovodi tijelom državne uprave - provodi utvrđenu politiku Vlade - donosi provedbene propise i naredbe kad je za to izrijekom zakonom ovlašten - pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuje broj potrebnih državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti te druga pitanja važna za rad tijela državne uprave koja nisu uređena uredbom o unutarnjem ustrojstvu

1.2. USTROJAVANJE TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

1.2.1. Ustrojavanje ministarstava

Tijela državne uprave ustrojavaju se kao **ministarstva** i **državne upravne organizacije**.

MINISTARSTVA su **tijela državne uprave** koja se ustrojavaju za obavljanje poslova državne uprave u pravilu u više upravnih područja.

Ministarstva se ustrojavaju isključivo **zakonom**, a unutarnje ustrojstvo uređuje im se **uredbama o unutarnjem ustrojstvu**.

Čelnik ministarstva je **MINISTAR**.

Ministar predstavlja, upravlja i rukovodi ministarstvom, brine se o zakonitom i pravilnom izvršavanju propisa iz njegova djelokruga te obavlja i druge poslove prema posebnom zakonu. Osim upravljanja ministarstvom, ministar je dužan **provoditi utvrđenu politiku Vlade** i donositi **provedbene propise i naredbe** kad je za to izrijekom zakonom ovlašten.

Ministarstvo ima jednog ili više **DRŽAVNIH TAJNIKA** koji provode utvrđenu politiku Vlade u jednom ili više upravnih područja, sukladno ovlaštenju i nalozima ministra. Državni tajnik za svoj rad **odgovara** ministru i Vladi.

Pored gore navedenih poslova i ovlasti, državni tajnik **zamjenjuje** ministra u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, a ako je u određenom ministarstvu imenovano više državnih tajnika, ministar odlukom određuje jednog državnog tajnika koji ga zamjenjuje.

U svim ministarstvima ustrojava se **glavno tajništvo**, kojim rukovodi glavni tajnik.

Glavni tajnik je rukovodeći državni službenik koji, uz druge poslove koje obavlja po ovlaštenju i nalogu ministra, u pravilu odgovara i za upravljanje ljudskim potencijalima, uredno i pravilno korištenje imovine i sredstava za rad te tehničku usklađenost u radu ustrojstvenih jedinica ministarstva. Glavni tajnik ministarstva za svoj rad **odgovara** ministru i Vladi

U tom pogledu **<u>važno je za zapamtiti</u>**:

- Ministarstva se ustrojavaju isključivo **zakonom** (Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave).
- Čelnik ministarstva je **ministar**.
- Ministra u upravljanju ministarstvom može <u>zamijeniti isključivo državni tajnik.</u>

- U sastavu svakog ministarstva ustrojavaju se glavno tajništvo i najmanje dvije upravne organizacije (o njima opširnije u nastavku)

Za one koji **žele znati više:**

- Ako ministru prestane dužnost prije isteka mandata, **predsjednik Vlade** određuje državnog tajnika koji upravlja ministarstvom do stupanja na dužnost novoga ministra.

U ovome trenutku, ustrojeno je 18 ministarstava:

MINISTARSTVA	
1. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	11. Ministarstvo turizma i sporta
2. Ministarstvo unutarnjih poslova	12. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
3. Ministarstvo obrane	13. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
4. Ministarstvo financija	14. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
5. Ministarstvo gospodarstva	15. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
6. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije	16. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
7. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	17. Ministarstvo hrvatskih branitelja
8. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih	18. Ministarstvo zdravstva
9. Ministarstvo demografije i useljeništva	
10. Ministarstvo kulture i medija	

1.2.2. Ustrojavanje državnih upravnih organizacija

DRŽAVNE UPRAVNE ORGANIZACIJE su **tijela državne uprave** koja se ustrojavaju za obavljanje poslova državne uprave u jednom ili više upravnih područja, čije obavljanje zahtijeva osobitu samostalnost u radu ili primjenu posebnih uvjeta i načina rada ili je nužno za provedbu pravno obvezujućih akata EU.

Državne upravne organizacije ustrojavaju se isključivo **zakonom**, a unutarnje ustrojstvo uređuje im se **uredbama o unutarnjem ustrojstvu**. Ovisno o vrsti poslova državne uprave koje obavljaju, načinu upravljanja te uvjetima i načinu rada, državne upravne organizacije ustrojavaju se kao:

- **Središnji državni ured** – ustrojava se za jedno ili više upravnih područja u kojima se obavljaju poslovi državne uprave od posebnog značaja za učinkovitiji rad Vlade (npr. Središnji državni ured za središnju javnu nabavu). Čelnik tako ustrojene državne upravne organizacije je <u>državni tajnik središnjeg državnog ureda</u>.
- **Državna uprava** - ustrojava se za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavljaju poslovi neposredne provedbe zakona (npr. Državna geodetska uprava). Čelnik tako ustrojene državne upravne organizacije je <u>glavni ravnatelj.</u>
- **Državni zavod** - ustrojava se za jedno ili više upravnih područja u kojima se obavljaju pretežito stručno-analitički poslovi koje je nužno obavljati u okviru državne uprave (npr. Državni hidrometeorološki zavod). Čelnik državnog zavoda je <u>glavni ravnatelj</u>.
- **Državni inspektorat** - ustrojava se temeljem posebnog zakona, za inspekcijski nadzor u više upravnih područja (npr. Državni inspektorat). Čelnik tako ustrojene državne upravne organizacije je <u>glavni državni inspektor</u>.
- **Državno ravnateljstvo** - ustrojava se isključivo temeljem posebnog zakona, za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavljaju poslovi zaštite pravnog poretka, života i opće sigurnosti i drugi poslovi od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku. <u>Čelnik</u> državnog ravnateljstva je <u>glavni ravnatelj</u>**.**

Pored gore navedenih, temeljem posebnog zakona mogu biti ustrojene i druge državne upravne organizacije sa posebnim nazivima, ustrojstvom i načinom rada (npr. Hrvatska vatrogasna zajednica).[2]

Čelnik državne upravne organizacije (glavni ravnatelj, državni tajnik središnjeg državnog ureda, glavni državni inspektor) po statusu je **državni dužnosnik**, a za svoj rad odgovara Vladi. Dužan je

[2] Hrvatska vatrogasna zajednica ustrojena je Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, a sukladno Zakonu o vatrogastvu.

provoditi utvrđenu politiku Vlade i donositi provedbene propise i naredbe kad je za to izrijekom zakonom ovlašten.

U tom pogledu **<u>važno je za zapamtiti</u>**:

- Državne upravne organizacije ustrojavaju se isključivo **zakonom** (Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave).
- Ustrojavanje državnog inspektorata, državnog ravnateljstva te drugih državnih upravnih organizacija sa različitim nazivima, ustrojstvom i načinom rada, mora biti utemeljeno i na **posebnom zakonu** (npr. Zakon o Državom inspektoratu).
- Čelnik državne upravne organizacije je **državni dužnosnik**, a za svoj rad odgovara Vladi.

Za one koji **žele znati više**:

- Postoje **iznimke** od pravila prema kojem državnom upravnom organizacijom upravlja državni dužnosnik. Takva iznimka može biti propisana isključivo <u>posebnim zakonom</u> ako je to nužno za preuzimanje ili osiguravanje provedbe pravno obvezujućih akata Europske unije. U tom slučaju državnom upravnom organizacijom upravlja **rukovodeći državni službenik**, pri čemu naziv toga položaja ostaje neizmijenjen (npr. glavni ravnatelj Državnog zavoda za statistiku).[3]

DRŽAVNE UPRAVNE ORGANIZACIJE		
Naziv	Ustrojavanje	Čelnik
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED	zakon	državni tajnik središnjeg državnog ureda
DRŽAVNI ZAVOD	zakon	glavni ravnatelj
DRŽAVNA UPRAVA	zakon	glavni ravnatelj
DRŽAVNI INSPEKTORAT	zakon / posebni zakon	glavni državni inspektor
DRŽAVNO RAVNATELJSTVO	zakon / posebni zakon	glavni ravnatelj

[3] Konkretna iznimka je propisana Zakonom o službenoj statistici, sukladno čl. 45. st. 4. Zakona o sustavu državne uprave.

1.2.3. Ustrojavanje upravnih organizacija u sastavu ministarstava

UPRAVNE ORGANIZACIJE U SASTAVU MINISTARSTAVA su organizacijske jedinice najvišeg reda u ministarstvu. Ustrojavaju se uredbama o unutarnjem ustrojstvu isključivo u ministarstvima.

U sastavu svakog ministarstva ustrojavaju se **najmanje dvije upravne organizacije**.

Ovisno o vrsti poslova koje obavljaju, načinu rukovođenja te uvjetima i načinu rada, upravne organizacije u sastavu ministarstva ustrojavaju se kao:

- **Uprava -** ustrojava se za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavlja provedba državne politike, neposredna provedba zakona i upravni nadzor s određenim stupnjem samostalnosti u radu (npr. Uprava za obrambenu politiku u Ministarstvu obrane). Rukovoditelj tako ustrojene upravne organizacije je ravnatelj.
- **Zavod** - ustrojava se za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavljaju stručno-analitički poslovi koji zahtijevaju viši stupanj samostalnosti te posebne uvijete i načine rada unutar ministarstava (npr. Zavod za prostorni razvoj u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine). Rukovoditelj tako ustrojene upravne organizacije je ravnatelj.
- **Inspektorat** - ustrojava se za inspekcijski nadzor u jednom ili više upravnih područja, s višim stupnjem samostalnosti u radu (npr. Inspektorat službe vanjskih poslova u sastavu Ministarstvu vanjskih i europskih poslova). Rukovoditelj te upravne organizacije je glavni inspektor.
- **Ravnateljstvo** i **ured** - ustrojavaju se **temeljem posebnog zakona** radi obavljanja poslova zaštite pravnog poretka, života i opće sigurnosti i drugih poslova od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku, ili poslova državne uprave i drugih poslova čije je obavljanje nužno za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije (npr. Ravnateljstvo policije i Ravnateljstvo civilne zaštite u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvo za robne zalihe u ministarstvu nadležnom za gospodarstvo, Ured za sprječavanje pranja novca u Ministarstvu financija). Rukovoditelj tako ustrojene upravne organizacije u pravilu je ravnatelj.

Pored ravnateljstava i ureda, u ministarstvima mogu temeljem posebnog zakona biti ustrojene i druge upravne organizacije s posebnim ustrojstvom, načinom rada i stupnjem samostalnosti.

Rukovoditelj upravne organizacije u sastavu ministarstva (ravnatelj, glavni inspektor) po statusu je rukovodeći državni službenik te za svoj rad odgovara nadležnom državnom tajniku, ministru i Vladi.

U tom pogledu **<u>važno je za zapamtiti</u>**:

- U sastavu **svakog** ministarstva ustrojavaju se **najmanje dvije** upravne organizacije. U to se ne uračunavaju posebne ustrojstvene jedinice (npr. glavno tajništvo)
- Sve upravne organizacije u sastavu ministarstva ustrojavaju se **uredbom o unutarnjem ustrojstvu** ministarstva, no ustrojavanje **ravnateljstva** i **ureda** mora biti utemeljeno i na **posebnom zakonu** (npr. Ravnateljstvo policije ustrojeno je sukladno Zakonu o policiji. To vrijedi i za ustrojavanje drugih upravnih organizacije s posebnim nazivima, ustrojstvom, načinom rada i stupnjem samostalnosti.
- **Ravnatelji** koji rukovode upravama, zavodima i ravnateljstvima te **glavni inspektori** koji rukovode inspektoratima u sastavu ministarstva su **rukovodeći državni službenici** te za svoj rad odgovaraju nadležnom državnom tajniku, ministru i Vladi.

Za one koji **žele znati više**:

- Nema zapreke da se upravna organizacija ustrojena temeljem posebnog zakona zove „uprava“ ili „inspektorat“, npr. temeljem posebnog zakona, a s posebnim ustrojstvom, načinom rada i stupnjem samostalnosti ustrojeni su i Financijski inspektorat te Porezna uprava i Carinska uprava u Ministarstvu financija.
- Postoje **iznimke** od pravila prema kojem upravnom organizacijom u sastavu ministarstva rukovodi državni službenik. Ta službena osoba može biti državni dužnosnik ako je to zakonom izrijekom propisano (npr. glavni državni rizničar)

UPRAVNE ORGANIZACIJE U SASTAVU MINISTARSTVA				
Naziv	Ustrojavanje	Rukovoditelj	Viši stupanj samostalnosti	Posebni uvjeti i način rada
UPRAVA	uredba o unutarnjem ustrojstvu	ravnatelj	Ne	Ne
ZAVOD	uredba o unutarnjem ustrojstvu	ravnatelj	Da	Da
INSPEKTORAT	uredba o unutarnjem ustrojstvu	glavni inspektor	Da	Ne
RAVNATELJSTVO **URED**	uredba o unutarnjem ustrojstvu, na temelju **posebnog zakona**	ravnatelj	Da	Da

- **Razlikovanje državnih upravnih organizacija i upravnih organizacija u sastavu ministarstva**

Državne upravne organizacije su tijela državne uprave te stoga nisu niti mogu biti ustrojene kao sastavni dio nekog ministarstva. Ustrojstvo, djelokrug i nazivi državnih upravnih organizacija utvrđuju se isključivo zakonom. za razliku od upravnih organizacija u sastavu ministarstva, nazivi državnih upravnih organizacija u pravilu sadrže riječ „državni“ (npr. Državni zavod za statistiku, Državni inspektorat, Državni hidrometeorološki zavod, Državna geodetska uprava). Službene osobe (čelnici) koje upravljaju državnim upravnim organizacijama su državni dužnosnici, a za svoj rad odgovaraju Vladi.

Upravne organizacije u sastavu ministarstva nisu tijela državne uprave nego se ustrojavaju isključivo u ministarstvima kao organizacijske jedinice najvišeg ustrojstvenog reda. Ustrojstvo, djelokrug i nazivi u pravilu im se utvrđuju uredbama o unutarnjem ustrojstvu ministarstva. Za razliku od državnih upravnih organizacija, nazivi upravnih organizacija u sastavu ministarstva nikada ne sadržavaju riječ „državni“ (npr. Porezna uprava, Carinska uprava, Ravnateljstvo civilne zaštite, Ravnateljstvo za robne zalihe). Službene osobe koje rukovode upravnim organizacijama u sastavu ministarstva su rukovodeći državni službenici, a za svoj rad odgovaraju nadležnom državnom tajniku, ministru i vladi.

U tom pogledu **važno je za zapamtiti**:

- Državne upravne organizacije **jesu** tijela državne uprave - upravne organizacije u sastavu ministarstva **nisu** tijela državne uprave.
- Državne upravne organizacije ustrojavaju se **zakonom** - upravne organizacije u sastavu ministarstva ustrojavaju se **uredbom**.
- Državnom upravnom organizacijom upravlja i rukovodi **državni dužnosnik** – upravnom organizacijom u sastavu ministarstva rukovodi **državni službenik**.

1.2.4. Ustrojavanje područnih jedinica

PODRUČNE JEDINICE su vrsta ustrojstvenih jedince koje mogu biti ustrojene u tijelima državne uprave. Ustrojavaju se isključivo izvan sjedišta tijela državne uprave.

Područne jedinice mogu biti ustrojene i u ministarstvima (u upravnim organizacijama u sastavu ministarstva) i u državnim upravnim organizacijama.

Ustrojavaju se uredbom o unutarnjem ustrojstvu i to kao:

- **područni ured**, za područje jedne ili više jedinica područne (regionalne) samouprave
- **ispostava**, za područje jedne ili više jedinica lokalne samouprave.

Ako područne jedinice (u prvom stupnju) obavljaju poslove neposredne provedbe zakona ili poslove inspekcijskog nadzora većeg opsega, zakonom se mogu u sjedištu tijela državne uprave ustrojiti unutarnje ustrojstvene jedinice za drugostupanjski postupak.

U tom pogledu **<u>važno je za zapamtiti</u>**:

- Osnovne vrste područnih jedinca su područni uredi i ispostave.
- Područne jedinice se ustrojavaju uredbom o unutarnjem ustrojstvu tijela državne uprave (uredbom pojedinog ministarstva ili državne uprave organizacije). istom uredbom im se utvrđuju nazivi, djelokrug, mjesna nadležnost i okvirni broj izvršitelja.
- Područne jedinice <u>ne mogu</u> biti ustrojene u sjedištu tijela državne uprave.

PODRUČNE JEDINICE			
Naziv	Ustrojavanje	Pretežiti poslovi / djelokrug	Područje rada
PODRUČNI URED	uredba o unutarnjem ustrojstvu	- neposredna provedba zakona - inspekcijski nadzor - upravni nadzor - drugi upravni i stručni poslovi	jedna ili više jedinica **područne** (regionalne) samouprave
ISPOSTAVA	uredba o unutarnjem ustrojstvu	- neposredna provedba zakona - inspekcijski nadzor - upravni nadzor - drugi upravni i stručni poslovi	jedna ili više jedinica **lokalne** samouprave

1.2.5. Akti kojima se utvrđuje unutarnje ustrojstvo i unutarnji red tijela državne uprave

UNUTARNJE USTROJSTVO svih tijela državne uprave uređuje se **UREDBAMA O UNUTARNJEM USTROJSTVU**.

Uredbu o unutarnjem ustrojstvu donosi **VLADA** i to za svako pojedino tijelo državne uprave - za svako pojedino ministarstvo i za svaku pojedinu državnu upravnu organizaciju).

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Vlada uređuje **nazive** ustrojstvenih jedinica i njihov **djelokrug**, način upravljanja i **okvirni broj** državnih službenika i namještenika u pojedinim ustrojstvenim jedinicama (okvirni broj izvršitelja), način planiranja poslova, radno i uredovno vrijeme, uredovne dane i druga pitanja od osobite važnosti za rad tijela državne uprave uređuje.

U tom pogledu **<u>važno je za zapamtiti</u>**:

- Unutarnje ustrojstvo svih tijela državne uprave uređuje se uredbama o unutarnjem ustrojstvu.
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu je podzakonski propis koji donosi **isključivo Vlada.**
- <u>Ministri ne donose uredbe o unutarnjem ustrojstvu</u>!
- Za svako tijelo državne uprave donosi se posebna uredba o unutarnjem ustrojstvu.

Za one koji **žele znati više**:

- Pojedine ustrojstvene jedinice i ispostave tijela državne uprave mogu se uredbom o unutarnjem ustrojstvu odrediti kao **jedinstveno upravno mjesto**.

UNUTARNJI RED tijela državne uprave utvrđuje se **PRAVILNIKOM O UNUTARNJEM REDU.**

Pravilnik o unutarnjem redu donosi se na temelju uredbe o unutarnjem ustrojstvu, sukladno Zakonu u sustavu državne uprave, <u>u svakom tijelu državne uprave</u> - u svakom pojedinom ministarstvu i u svakoj pojedinoj državnoj upravnoj organizaciji.

Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuje se broj potrebnih državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća i stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje (**SISTEMATIZACIJA**), njihove ovlasti i odgovornosti te druga pitanja važna za rad tijela državne uprave koja nisu uređena uredbom.

Pravilnik o unutarnjem redu donosi isključivo **ČELNIK** tijela državne uprave, što znači da ga je u ministarstvu ovlašten donijeti isključivo **ministar**, a u državnoj upravnoj organizaciji ovlašten ga

je donijeti isključivo čelnik te državne upravne organizacije – npr. u državnom zavodu donosi ga **glavni ravnatelj**.

U tom pogledu **važno je za zapamtiti**:

- Unutarnji red svih tijela državne uprave utvrđuje se pravilnicima o unutarnjem redu.
- Pravilnik o unutarnjem redu nije provedbeni propis nego interni opći akt, koji donosi **isključivo čelnik tijela**.
- Pravilnik o unutarnjem redu donosi se u **svakom** pojedinom tijelu državne uprave.

AKTI KOJIMA SE UREĐUJE UNUTARNJE USTROJSTVO I UNUTARNJI RED			
Naziv	Donositelj	Sadržaj	Vrsta akta
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU	Vlada	- nazivi i djelokrug ustrojstvenih jedinca - način upravljanja - okvirni broj izvršitelja - način planiranja poslova - radno i uredovno vrijeme	podzakonski propis
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU	ministar / čelnik državne upravne organizacije	- potreban broj izvršitelja, osnovni poslovi, stručni uvjeti te ovlasti i odgovornosti (za pojedina radna mjesta) - druga pitanja od značaja za rad tijela državne uprave koja nisu uređena uredbom	interni opći akt (nije propis)

1.3. DJELOKRUG TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

1.3.1. Uređivanje djelokruga tijela državne uprave

Svako tijelo državne uprave mora imati utvrđen **djelokrug**.

Djelokrug nekog tijela državne uprave čine **svi poslovi** državne uprave koje je to tijelo nadležno obavljati, odnosno svi poslovi državne uprave koji su tom tijelu zakonom stavljeni u nadležnost. Slijedom toga, djelokrug svakog pojedinog tijela državne uprave u pravilu se utvrđuje iscrpnim navođenjem (vrsta) poslova državne uprave koje je to tijelo nadležno obavljati, s naznakom upravnih područja u kojima se ti poslovi obavljaju.

Djelokrug svih tijela državne uprave (ministarstava i državnih upravnih organizacija) utvrđuje se **isključivo zakonom** i to **Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave**.

➔ U djelokrugu ministarstva ne može biti samo jedno upravno područje!

Svaka unutarnja ustrojstvena jedinca (sektor, odjel, služba, odsjek, pododsjek) u tijelu državne uprave također mora imati utvrđen djelokrug.[4] Djelokrug ustrojstvene jedince niže razine ne može odstupati od djelokruga ustrojstvene jedinice više razine u čijem je sastavu ista ustrojena.

Djelokrug svih unutarnjih ustrojstvenih jedinca u tijelima državne uprave uređuje se **uredbama o unutarnjem ustrojstvu.**

U tom pogledu **<u>važno je za zapamtiti</u>**:

- Svako tijelo državne uprave mora imati utvrđen djelokrug.
- Djelokrug tijela državne uprave utvrđuje se isključivo zakonom.
- <u>Vlada ne utvrđuje (ne propisuje) djelokrug tijela državne uprave</u>!
- Svaka ustrojstvena jedinca u tijelu državne uprave mora imati utvrđen djelokrug.
- Djelokrug unutarnjih ustrojstvenih jedinca u tijelu državne uprave uređuje se uredbom o unutarnjem ustrojstvu.

Za one koji **žele znati više**:

- Niti jedno ministarstvo nije ustrojeno samo za jedno upravno područje, što vrijedi i za ona kojima to nije vidljivo iz samog naziva (npr. Ministarstvo financija, Ministarstvo

[4] To se odnosi na sve vrste ustrojstvenih jedinica u tijelima državne uprave - na unutarnje ustrojstvene jedinice (sektor, služba, odjel, odsjek, pododsjek), na posebne ustrojstvene jedinice (glavno tajništvo, kabinet, unutarnja revizija) i na područne jedinice (područni ured i ispostava).

obrane). Naime, djelokrug svakog ministarstva čini najmanje onoliko područja koliko je posebnih zakona kojim su im poslovi državne uprave izrijekom stavljeni u nadležnost.

1.3.2. Poslovi koje pretežito obavljaju upravne organizacije u ministarstvu

Djelokrug upravnih organizacija u sastavu ministarstva razrađuje se **uredbom o unutarnjem ustrojstvu ministarstva**, vodeći računa o vrsti poslova koje pojedine upravne organizacije pretežito obavljaju.

Zakonom o sustavu državne uprave određene su vrste poslova državne uprave koje pojedine upravne organizacije u ministarstvu pretežito obavljaju:

- **uprava -** za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavlja provedba državne politike, neposredna provedba zakona i upravni nadzor (npr. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova)
- **zavod** - za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavljaju stručno-analitički poslovi koji zahtijevaju viši stupanj samostalnosti te posebne uvijete i načine rada unutar ministarstava (npr. Zavod za prostorni razvoj u sastavu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine).
- **inspektorat** - za inspekcijski nadzor u jednom ili više upravnih područja (npr. Financijski inspektorat u sastavu Ministarstva financija)
- **ravnateljstvo (ured)** - radi obavljanja poslova zaštite pravnog poretka, života i opće sigurnosti i drugih poslova od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku, ili poslova državne uprave i drugih poslova čije je obavljanje nužno za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije (npr. Ravnateljstvo policije u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova, Ured za sprječavanje pranja novca u sastavu Ministarstva financija).

U tom pogledu **<u>važno je za zapamtiti</u>**:

- Djelokrug svih upravnih organizacija u ministarstvu razrađuje se uredbom o unutarnjem ustrojstvu ministarstva, no pri tome ne može odstupati od djelokruga ministarstva.
- Da bi djelokrug upravne organizacije u sastavu ministarstva bio potpuno utvrđen, uz vrstu poslova potrebno je utvrditi i upravno područje u kojem se ti poslovi obavljaju.
- Upravna organizacija može biti ustrojena samo za jedno upravno područje

Za one koji **žele znati više**:

- Za obavljanje različitih vrsta poslova u istom upravnom području moguće je ustrojiti više upravnih organizacija, ako je to opravdano opsegom i složenošću tih poslova.

UPRAVNE ORGANIZACIJE U SASTAVU MINISTARSTVA		
Naziv	Pretežiti poslovi / osnovni djelokrug	Upravna područja
UPRAVA	- provedba državne politike - neposredna provedba zakona - upravni nadzor	jedno ili više
ZAVOD	- stručno-analitički poslovi	jedno ili više
INSPEKTORAT	- inspekcijski nadzor	jedno ili više
RAVNATELJSTVO **URED**	- zaštita pravnog poretka, života i opće sigurnosti - drugi poslovi od osobitog interesa za RH - drugi poslovi čije je obavljanje nužno za provedbu pravno obvezujućih akata EU	jedno ili više

1.3.3. Poslovi koje pretežito obavljaju državne upravne organizacije

Djelokrug državnih upravnih organizacija utvrđuje se isključivo zakonom, a ovisno o djelokrugu i vrsti poslova koje pretežito obavljaju, ustrojavaju se kao:

- **središnji državni ured** – za jedno ili više upravnih područja u kojima se obavljaju poslovi državne uprave od posebnog značaja za učinkovitiji rad Vlade (npr. Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva).
- **državna uprava** - za jedno ili više državnih područja u kojima se pretežito obavljaju poslovi neposredne provedbe zakona (npr. Državna geodetska uprava).
- **državni zavod** - za jedno ili više upravnih područja u kojima se obavljaju pretežito stručno-analitički poslovi koje je nužno obavljati u okviru državne uprave (npr. Državni zavod za statistiku, Državni hidrometeorološki zavod itd.).
- **državni inspektorat** - za inspekcijski nadzor u više upravnih područja (npr. Državni inspektorat).
- **državno ravnateljstvo** - za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavljaju poslovi zaštite pravnog poretka, života i opće sigurnosti i drugih poslova od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku.

U tom pogledu **<u>važno je za zapamtiti</u>**:

- Djelokrug državne upravne organizacije utvrđuje se isključivo zakonom, kao i djelokrug ministarstva, no za razliku od ministarstva, državna upravna organizacija može biti ustrojena i za samo jedno upravno područje ili za samo određenu vrstu poslova državne uprave, npr. samo za područje središnje javne nabave ili samo za inspekcijski nadzor u više upravih područja.

DRŽAVNE UPRAVNE ORGANIZACIJE		
Naziv	Pretežiti poslovi / osnovni djelokrug	Upravna područja
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED	- poslovi državne uprave od posebnog značenja za učinkovitiji rad Vlade	jedno ili više
DRŽAVNI ZAVOD	- stručno-analitički poslovi	jedno ili više
DRŽAVNA UPRAVA	- neposredna provedba zakona	jedno ili više
DRŽAVNI INSPEKTORAT	- inspekcijski nadzor	više
DRŽAVNO RAVNATELJSTVO	- zaštita pravnog poretka, života i opće sigurnosti - drugi poslovi od osobitog interesa za RH	jedno ili više

1.3.4. Poslovi koje pretežito obavljaju područne jedinice

Djelokrug područnih jedinica utvrđuje se <u>uredbom o unutarnjem ustrojstvu</u>.

Područne jedinice ustrojavaju se za obavljanje poslova neposredne provedbe zakona, inspekcijski nadzor, upravni nadzor te druge upravne i stručne poslove.

Ovisno o području na kojemu obavljaju poslove iz svog djelokruga, područne ustrojavaju se kao:

- **područni ured** - za obavljanje poslova neposredne provedbe zakona, inspekcijski nadzor, upravni nadzor te druge upravne i stručne poslove na području jedne ili više jedinica područne (regionalne) samouprave
- **ispostava** - za obavljanje poslova neposredne provedbe zakona, inspekcijski nadzor, upravni nadzor te druge upravne i stručne poslove na području jedne ili više jedinica lokalne samouprave.

U tom pogledu **<u>važno je za zapamtiti</u>**:

- U djelokrugu područnih jedinca ne mogu biti poslovi provedbe državne politike.
- Područni uredi i ispostave ne razlikuju se po vrsti postova koje obavljaju, nego po području (teritoriju) na kojem obavljaju poslove iz svog djelokruga.

PODRUČNE JEDINICE			
	Utvrđivanje djelokruga	Pretežiti poslovi / osnovni djelokrug	Područje rada
PODRUČNI URED	uredba o unutarnjem ustrojstvu	- neposredna provedba zakona - inspekcijski nadzor - upravni nadzor - drugi upravni i stručni poslovi	jedna ili više jedinica **područne** (regionalne) samouprave
ISPOSTAVA	uredba o unutarnjem ustrojstvu	- neposredna provedba zakona - inspekcijski nadzor - upravni nadzor - drugi upravni i stručni poslovi	jedna ili više jedinica **lokalne** samouprave

2. POSLOVI I NAČIN RADA DRŽAVNE UPRAVE

2.1. VRSTE POSLOVA I PRAVILA O NAČINU RADA DRŽAVNE UPRAVE

2.1.1. Osnovna pravila o načinu rada u državnoj upravi i obavljanju poslova državne uprave

Zakonom o sustavu državne uprave propisana su **načela** i **osnovna pravila** za obavljanje poslova državne uprave.

Načela se odnose se prvenstveno na postupanje državne uprave prema građanima, a glase:

- Rad tijela državne uprave je **JAVAN**, a javnost se može isključiti samo iznimno, u slučajevima propisanima zakonom ili pravnom stečevinom Europske unije.
- Poslovi državne uprave obavljaju se tako da građani mogu na **jednostavan i djelotvoran** način ostvarivati svoja Ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene interese te ispunjavati svoje građanske dužnosti**.**
- Pri obavljanju poslova državne uprave svi podaci i potvrde o činjenicama o kojima se u Republici Hrvatskoj vode službene evidencije pribavljaju se po **SLUŽBENOJ DUŽNOSTI**.
- **PRAVNA ZAŠTITA** protiv pojedinačnih akata koji se donose u obavljanju poslova državne uprave propisuje se **ZAKONOM** kojim se uređuje pojedino upravno područje.
- **ŠTETU** koja fizičkoj ili pravnoj osobi nastane nezakonitim ili nepravilnim obavljanjem poslova državne uprave nadoknađuje **REPUBLIKA HRVATSKA**.

Osnovna pravila odnose se prvenstveno na očuvanje koherentnosti u radu i obavljanju poslova državne uprave, a glase:

- Tijela državne uprave dužna su međusobno **SURAĐIVATI** u granicama svog djelokruga te pružati **pravnu i stručnu pomoć** jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima u obavljanju povjerenih poslova državne uprave. Suradnja te pružanje pravne i stručne pomoći može se odbiti samo u zakonom propisanim slučajevima.
- U obavljanju poslova državne uprave primjenjuju se **pravila uredskog poslovanja**, koje uređuje Vlada **uredbom**.

Za one koji **žele znati više**:

- Evidencije uredskog poslovanja vode se u elektroničkom obliku.
- Brojčane oznake pismena te sadržaj evidencija uredskog poslovanja naputkom propisuje ministar nadležan za poslove opće uprave.

2.1.2. Provedba državne politike

PROVEDBA DRŽAVNE POLITIKE obuhvaća sljedeće poslove državne uprave:

- izradu nacrta prijedloga zakona, prijedloga uredbi i prijedloga drugih akata Vlade (*npr. Ministarstvo financija - za nacrt Zakona o porezu na dohodak)*
- izradu nacrta strateških i planskih dokumenata *(npr. Ministarstvo obrane – za nacrt Strateškog pregleda obrane)*
- praćenje učinkovitosti provedbe zakona, uredbi i drugih akata Vlade (*npr. provedba vrednovanja propisa na temelju odluke TDU kao stručnog nositelja ili zaključka Vlade*)
- zastupanje Republike Hrvatske u tijelima Europske unije i međunarodnih organizacija
- europske poslove i ostvarivanje međunarodne suradnje sukladno posebnom zakonu.

U tom pogledu **važno je za zapamtiti**:

- Poslovi provedbe državne politike Vladi omogućavaju vršenje temeljenih ustavnih ovlasti propisanih člankom 113. Ustava Republike Hrvatske
- Poslove provedbe državne politike obavljaju isključivo tijela državne uprave. Njihovo se obavljanje stoga ne može povjeriti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave niti pravnim osobama s javnim ovlastima.
- Nacrti prijedloga zakona, prijedlozi drugih propisa i prijedlozi općih akata Vlade izrađuju se prema jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima koje utvrđuje Sabor RH.

2.1.3. Neposredna provedba zakona

Poslovi **NEPOSREDNE PROVEDBE ZAKONA** podrazumijevaju provedbu zakona i drugih propisa te izravno primjenjivih propisa Europske unije. Neposredna provedba zakona obuhvaća sljedeće poslove državne uprave:

- **rješavanje u upravnim stvarima** (npr. utvrđivanje porezne obveze i donošenje rješenja o porezu na promet nekretninama)
- **vođenje** propisanih **očevidnika** i drugih **službenih evidencija** (npr. državne matice, prijavništvo)
- **izdavanje potvrda i drugih javnih isprava** o činjenicama o kojima se vode **očevidnici i druge službene evidencije** (npr. izvod iz matice rođenih, uvjerenje o prebivalištu).

Ako je za ostvarenje nekog prava stranke potrebno voditi više od jednog upravnog ili drugog postupka, strankama će se omogućiti:

- ➔ podnošenje zahtjeva putem **JEDINSTVENOG UPRAVNOG MJESTA** sukladno odredbama zakona kojim je uređen opći upravni postupak.

Za one koji **žele znati više**:

- Poslovi neposredne provedbe zakona u prvom stupnju mogu se povjeriti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima.

2.1.4. Inspekcijski nadzor

INSPEKCIJSKI NADZOR obuhvaća nadzorne postupke kojima se provodi izravan uvid u opće i pojedinačne akte, uvjete i način rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba radi utvrđivanja činjenica te poduzimanje propisanih mjera i radnji kako bi se utvrđeno stanje i poslovanje uskladilo sa zakonom i drugim propisima.

Inspekcijski nadzor neposredno provode ovlaštene službene osobe – **INSPEKTORI**.

Službeno svojstvo, identitet i ovlasti inspektora dokazuju se

- **službenom iskaznicom** ili
- **službenom značkom** inspektora.

Inspektori imaju pravo, u skladu sa zakonom i drugim propisima:

- pregledati i poslovne prostore i spise, zgrade i druge građevine, predmete, robu i druge stvari kod nadziranih osoba,
- saslušati pojedine osobe u upravnom postupku,
- zatražiti i pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet osoba, kao i
- obavljati druge radnje u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora.

Ako prilikom inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis, inspektor ima pravo i obvezu, u skladu sa zakonom:

- narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka odnosno nepravilnosti u određenom roku
- podnijeti optužni prijedlog protiv počinitelja prekršaja
- podnijeti kaznenu prijavu protiv počinitelja kaznenog djela
- poduzeti i druge mjere odnosno izvršiti druge radnje za koje je posebnim zakonom ovlašten.

Inspektor je **odgovoran** ako

- propusti poduzeti mjere ili radnje koje ima **pravo i obvezu** poduzeti,
- ako **prekorači** propisane ovlasti te u drugim slučajevima propisanima zakonom.

O izvršenom nadzoru, utvrđenom stanju i poduzetim odnosno naređenim mjerama i radnjama inspektor sastavlja **ZAPISNIK**. Primjerak zapisnika dostavlja se:

- nadziranoj fizičkoj osobi ili
- službenoj osobi nadziranog tijela ili
- odgovornoj osobi u nadziranoj pravnoj osobi.

Za one koji **žele znati više**:

- Ministarstvo unutarnjih poslova (policija) inspektoru osigurava pomoć prema zakonu kojim se uređuju policijski poslovi i ovlasti ako prilikom inspekcijskog nadzora dođe do fizičkog otpora inspektoru ili drugog ometanja koje sprječava rad inspektora odnosno ako se pružanje fizičkog otpora ili drugo ometanje inspekcijskog nadzora osnovano očekuje.
- Posebnim zakonom mogu se propisati slučajevi u kojima se zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru sastavlja u skraćenom obliku.

2.1.5. Upravni nadzor

UPRAVNI NADZOR obuhvaća nadzorne postupke, mjere i radnje kojima se osigurava **zakonitost** i **pravilnost** u obavljanju **poslova državne uprave**.

Provedbom upravnog nadzora **osobito se nadzire**:

- zakonitost općih akata
- zakonitost i pravilnost rada
- zakonitost i pravilnost postupanja prema građanima i drugim strankama
- osposobljenost službenih osoba za neposredno obavljanje poslova državne uprave.

Upravni nadzor se provodi **po službenoj dužnosti** prema zakonu kojim se uređuje odgovarajuće upravno područje.

➔ Pri ocjeni potrebe za provedbom upravnog nadzora nadležna tijela mogu uzeti u obzir <u>predstavke</u>, <u>pritužbe</u> i <u>druge podneske</u> koji upućuju na nezakonitost ili nepravilnost u obavljanju poslova državne uprave.

Upravni nadzor provode **tijela državne uprave**, tako da u granicama svog djelokruga nadziru obavljanje povjerenih poslova državne uprave od strane

- upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i
- pravnih osoba s javnim ovlastima

te su im tijekom upravnog nadzora ovlaštena davati **opće i pojedinačne upute**,

Uputa mora biti u **pisanom obliku.** Uputom se **ne može**:

- određivati način rješavanja pojedinačne upravne stvari niti
- uređivati pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima.

Ako nadzorno tijelo utvrdi nezakonitosti ili nepravilnosti u sadržaju ili postupku donošenja općih akata, nezakonitosti ili nepravilnosti u radu ili postupanju prema građanima i drugim strankama ili nedostatnu osposobljenost službenih osoba, **ovlašteno je**:

- zatražiti odgovarajuća izvješća i podatke te
- neposredno utvrditi činjenice i okolnosti važne za predmet nadzora
- raspraviti utvrđeno stanje i
- uputom odrediti mjere koje se moraju poduzeti radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i osiguranja zakonitog i pravilnog obavljanja poslova koji su predmet nadzora.

Ako nadzirano upravno tijelo ili pravna osoba s javnim ovlastima u ostavljenom roku ne postupi po uputi, nadzorno tijelo **ovlašteno je**:

- obustaviti od izvršenja opći akt koji je predmet nadzora te uputiti zahtjev za ocjenu zakonitosti općeg akta Visokom upravnom sudu
- predložiti pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti službenih osoba
- neposredno obaviti poslove državne uprave koji su predmet nadzora.

Za one koji **žele znati više:**

- Uputa tijela državne uprave koja se daje u okviru upravnog nadzora daje se u obliku bilješke ili zapisnika, a ne u obliku rješenja.

2.1.6. Drugi upravni i stručni poslovi

Drugi upravni i stručni poslovi državne uprave obuhvaćaju:

- prikupljanje podataka i izradu stručnih podloga, analiza i izvješća o stanju u određenom upravnom području
- provedbu mjera za unaprjeđenje utvrđenog stanja u određenom upravnom području
- pružanje pravne i stručne pomoći
- davanje mišljenja pravnim i fizičkim osobama o odgovarajućoj primjeni zakona i drugih propisa
- ostvarivanje stručne suradnje.

U tom pogledu **važno je za zapamtiti**:

- Odgovor na podnesak kojim se traži mišljenje o odgovarajućoj primjeni zakona i drugih propisa stvarno nadležno tijelo dužno je dostaviti podnositelju u roku od **30 dana** od dana zaprimanja podneska.
- Ako je taj podnesak zaprimilo nenadležno tijelo, bez odgode ga ima **USTUPITI** stvarno nadležnom tijelu uz obavijest podnositelju. Isto sa predstavkama, pritužbama i drugim podnescima koji upućuju na nezakonitost ili nepravilnost u obavljanju poslova državne uprave.

2.1.7. Povjeravanje pojedinih poslova državne uprave

Načelno, povjeriti se mogu samo poslovi **neposredne provedbe zakona** u prvom stupnju i **drugi upravni i stručni poslovi** i to jedinicama LP(R)S i pravnim osobama s javnim ovlastima (npr. ustanovama, trgovačkim društvima).

- ➔ Iznimno, pravnim osobama s javnim ovlastima može se posebnim zakonom povjeriti provedba **inspekcijskog nadzora** u jednom ili više upravnih područja. ako je to nužno za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije.

Poslovi državne uprave povjeravaju se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

- ako je to opravdano s obzirom na prirodu poslova i u osobitom interesu građana.

Poslovi državne uprave povjeravaju se pravnim osobama s javnim ovlastima ako:

- je to nužno za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije
- se povjeravanjem osigurava njihovo učinkovitije obavljanje uz dokazivo manje troškove
- obavljanje tih poslova zahtijeva osobite tehničke ili stručne uvjete koje nije moguće osigurati u tijelima državne uprave bez znatnog povećanja troškova.

Za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave odgovara

- izvršno tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave odnosno
- odgovorna osoba u pravnoj osobi s javnim ovlastima.

U tom pogledu **važno je za zapamtiti**:

- Poslovi državne uprave povjeravaju se **isključivo zakonom**! U pravilu je riječ o zakonu kojim se uređuje pojedino upravno područje (posebni zakon).
- Provedba inspekcijskog nadzora **ne može** se povjeriti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
- Poslovi provedbe državne politike i upravni nadzor se **ne povjeravaju** ni u kojem slučaju!

Za one koji žele znati više:

- Stvarna nadležnost za obavljanje poslova državne uprave može se propisati isključivo zakonom. Kod povjeravanja poslova državne uprave također je riječ o propisivanju stvarne nadležnosti, s tim da se tu poslovi državne uprave ne stavljaju u nadležnost tijelima državne uprave, nego javnopravnim tijelima koja nisu dio državne uprave u užem smislu.

2.2. NORMATIVNA OVLAŠTENJA

2.2.1. Provedbeni propisi

Provedbeni propisi su podzakonski propisi za provedbu zakona. Provedbeni propisi, ovisno o sadržaju, donose se kao pravilnici i naputci, a ovlast za njihovo donošenje propisuje se isključivo zakonom.

PRAVILNIK je provedbeni propis kojim se detaljnije razrađuju pojedine odredbe zakona radi njihove primjene (npr. Pravilnik o trošarinama, Pravilnik o porezu na dohodak)

NAPUTAK je provedbeni propis kojim se detaljnije propisuje način rada u tijelima državne uprave te način obavljanja povjerenih poslova državne uprave (npr. Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja).

Provedbene propise **donose čelnici tijela državne uprave** (ministri i čelnici državnih upravnih organizacija) kada su na to izrijekom zakonom ovlašteni, u granicama dane ovlasti.

U određenim slučajevima, provedbeni propis donosi se uz prethodnu suglasnost čelnika drugog tijela državne uprave:

- ako se njime uređuje i dio upravnog područja koje je u djelokrugu drugog tijela državne uprave, provedbeni propis donosi se uz prethodnu suglasnost čelnika toga tijela.
- ako se njime preuzima ili osigurava provedba pravno obvezujućih akata EU, provedbeni propis donosi se uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za europske poslove.

Provedbeni propisi se prije stupanja na snagu objavljuju u „Narodnim novinama“, a u pravilu stupaju na snagu osmoga dana od dana objave. Međutim, zbog osobito opravdanih razloga, provedbenim propisom može **iznimno** biti utvrđen drukčiji rok njegova stupanja na snagu, a najranije prvoga dana od dana objave.

U tom pogledu **važno je za zapamtiti**:

- Ovlast za donošenje pravilnika i naputaka propisuje se isključivo zakonom. Provedbeni propis ne može biti donesen na temelju uredbe.
- Provedbeni propisi su samo pravilnici i naputci.
- Zakoni, uredbe i naredbe nisu provedbeni propisi.
- Pravilnik o unutarnjem redu nije provedbeni propis.

Za one koji **žele znati više**:

- Provedbene propise u pravilu donose čelnici tijela državne uprave, no za njihovo donošenje može se **iznimno**, posebnim zakonom ovlastiti tijelo pravne osobe s javnim ovlastima (npr. Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga), ako je to nužno za preuzimanje ili osiguravanje provedbe pravno obvezujućih akata Europske unije u području regulacije i nadzora zakonom određenih tržišta javnih usluga.

PROVEDBENI PROPISI			
Naziv	Sadržaj	Donositelji	Stupanje na snagu
PRAVILNIK	detaljnija razrada pojedinih odredbi zakona radi njihove primjene.	čelnici tijela državne uprave kada su na to izrijekom zakonom ovlašteni	osmoga dana od dana objave u NN, najranije prvoga dana od dana objave
NAPUTAK	detaljnije propisivanje načina rada u tijelima državne uprave te obavljanja povjerenih poslova državne uprave	čelnici tijela državne uprave kada su na to izrijekom zakonom ovlašteni	osmoga dana od dana objave u NN, najranije prvoga dana od dana objave

2.2.2. Naredbe

NAREDBA je podzakonski propis kojim se, u iznimnim slučajevima propisanima zakonom, može privremeno **narediti** ili **zabraniti** određeno postupanje te utvrditi obvezna primjena drugih **privremenih interventnih mjera** koje su nužne radi

- trenutačne zaštite pravnog poretka te
- zaštite života, sigurnosti, zdravlja stanovništva ili
- zaštite imovine veće vrijednosti u određenom upravnom području.

Ovlaštenje za donošenje naredbe propisuje se isključivo **zakonom**. Naredbe se uz odgovarajuće obrazloženje objavljuju u „Narodnim novinama“ (i putem drugih dostupnih sredstava javnog priopćavanja), a mogu stupiti na snagu najranije danom donošenja

Uvjeti za donošenje, trajanje i opseg privremenih interventnih mjera propisuju se **zakonom**

Naredbe donose **isključivo čelnici tijela državne uprave** (ministri i čelnici državnih upravnih organizacija) kada su na to izrijekom zakonom ovlašteni, u granicama dane ovlasti.

Ako se privremene interventne mjere utvrđene naredbom odnose na dio upravnog područja u djelokrugu drugog tijela državne uprave, naredba se donosi uz prethodnu suglasnost čelnika toga tijela.

U tom pogledu **važno je za zapamtiti**:

- Naredba jest podzakonski propis, ali nije provedeni propis.
- Ovlast za donošenje naredbe propisuje se isključivo zakonom, Naredba ne može biti donesena na temelju uredbe.
- Vlada ne donosi naredbe.
- Uvjeti za donošenje, trajanje i opseg privremenih interventnih mjera koje se naredbom utvrđuju moraju biti propisani zakonom.

Za one koji **žele znati više**:

- Samo čelnici tijela državne uprave mogu biti ovlašteni za donošenje naredbe i tu nisu dopuštene nikakve iznimke.

2.3. SLUŽBENE OSOBE

Prema Zakonu o sustavu državne uprave**, službene osobe** u tijelima državne uprave su:

- **državni dužnosnici** i
- **državni službenici**.

Status i način određivanja plaće službenih osoba u tijelima državne uprave uređuju se posebnim propisima.

2.3.1. Službene osobe koje upravljaju tijelima državne uprave

Tijelima državne uprave **upravljaju državni dužnosnici**.[5]

Državni dužnosnici u ministarstvu su **ministar, državni tajnik,** a državni dužnosnici u državnim upravnim organizacijama su **državni tajnik središnjeg državnog ureda, glavni ravnatelj, glavni državni inspektor** te druge službene osobe sukladno posebnom zakonu (npr. glavni vatrogasni zapovjednik u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, prema Zakonu o vatrogastvu)

Ministar, državni tajnik središnjeg državnog ureda, glavni ravnatelj i glavni državni inspektor ujedno su i **čelnici tijela državne uprave**.

Čelnik tijela državne uprave je službena osoba koja predstavlja, upravlja i rukovodi tijelom državne uprave, brine o zakonitom i pravilnom izvršavanju propisa iz djelokruga toga tijela te obavlja i druge poslove prema posebnom zakonu. Čelnici su dužni **provoditi utvrđenu politiku Vlade** i **donositi provedbene propise i naredbe** kad su za to izrijekom zakonom ovlašteni.

Državni tajnik u ministarstvu je državni dužnosnik koji provodi utvrđenu politiku Vlade u jednom ili više upravnih područja za koja je zadužen, sukladno ovlaštenju i nalozima ministra. Pored toga, državni tajnik je jedna službena osoba u ministarstvu koja može zamijeniti ministra u slučaju odsutnosti ili spriječenosti.

Državne dužnosnike koji upravljaju državnim upravnim organizacijama i državne tajnike u ministarstvima **imenuje i razrješuje Vlada** na prijedlog predsjednika Vlade.

[5] Iznimno, posebnim zakonom može se propisati da državnom upravnom organizacijom upravlja rukovodeći državni službenik, ako je to nužno za preuzimanje ili osiguravanje provedbe pravno obvezujućih akata Europske unije. Ta iznimka je trenutno posebnim zakonom propisana samo u Državnom zavodu za statistiku.

U tom pogledu **<u>važno je za zapamtiti</u>**:

- Svi **državni dužnosnici** u tijelima državne uprave su ujedno i **službene osobe**.
- Ministar, državni tajnik središnjeg državnog ureda, glavni državni inspektor i glavni ravnatelj ujedno su i **čelnici** tijela državne uprave kojima upravljaju.
- Ministra u slučaju odsutnosti ili spriječenosti može zamijeniti samo državni tajnik.[6]

2.3.2. Službene osobe koje rukovode glavnim tajništvom i upravnim organizacijama u sastavu ministarstva

Glavni tajnik ministarstva je rukovodeći državni službenik koji rukovodi glavnim tajništvom te, uz poslove koje obavlja po ovlaštenju i nalogu ministra, u pravilu odgovara i za upravljanje ljudskim potencijalima, uredno i pravilno korištenje imovine i sredstava za rad te tehničku usklađenost u radu ustrojstvenih jedinica ministarstva.

Glavnog tajnika imenuje i razrješuje <u>Vlada</u> prema propisima o državnim službenicima, a za svoj rad **odgovara** ministru i Vladi.

Radom upravnih organizacija u sastavu ministarstava **rukovode državni službenici** i to:

- **ravnatelj**, za uprave, zavode, ravnateljstva i urede
- **glavni inspektor**, za inspektorate.

Rukovoditelje upravnih organizacija u sastavu ministarstava **imenuje i razrješuje** <u>Vlada</u> prema propisima o državnim službenicima.

Rukovoditelji upravnih organizacija u sastavu ministarstva **za svoj rad odgovaraju** nadležnom državnom tajniku (ako je imenovan), ministru i Vladi.

Redoviti (opći) poslovi i ovlasti rukovoditelja upravne organizacije u sastavu ministarstva su:

- raspoređuje poslove te usklađuje i nadzire rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica
- daje naloge i upute podređenim službenicima te predlaže njihov raspored
- predlaže plan rada upravne organizacije
- izvješćuje nadležnog državnog tajnika i ministra o stanju izvršavanja poslova

[6] Ako je u ministarstvu imenovano više državnih tajnika, ministar odlukom određuje državnog tajnika koji ga zamjenjuje u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, a ako ministru prestane dužnost prije isteka mandata, predsjednik Vlade određuje državnog tajnika koji upravlja ministarstvom do stupanja na dužnost novoga ministra.

- supotpisuje nacrte akata iz djelokruga upravne organizacije
- neposredno obavlja najsloženije poslove iz djelokruga upravne organizacije
- obavlja i druge poslove po ovlaštenju i nalogu ministra.

U tom pogledu **<u>važno je za zapamtiti</u>**:

- Glavni tajnici i rukovoditelji upravnih organizacija u sastavu ministarstva **nisu državni dužnosnici**, nego su **rukovodeći državni službenici**.
- Glavni inspektor je <u>rukovodeći državni službenik</u> koji rukovodi inspektoratom u sastavu ministarstva.

2.3.3. Službene osobe koje rukovode ustrojstvenim jedinicama u tijelima državne uprave

U tijelima državne uprave, radom unutarnjih ustrojstvenih jedinica rukovode:

- **Načelnik** za sektore (i samostalne sektore).
- **Voditelj** za službe (i samostalne službe), odjele, odsjeke i pododsjeke.

Dosljedno tome, radom područnih jedinica rukovode:

- **Pročelnik** za područne urede
- **Voditelj** za područne službe područne odjele i ispostave.

Načelnik sektora i pročelnik područnog ureda smatraju se rukovoditeljima <u>iste razine</u> te stoga ne mogu biti nadređeni jedan drugome. isto vrijedi, primjerice, za voditelje službe, samostalne službe i područne službe, ili za voditelja odjela i područnog odjela.

Redoviti (opći) **poslovi i ovlasti** svakog od gore navedenih rukovoditelja su:

- usklađuje i nadzire rad ustrojstvenih jedinica niže razine (ako su ustrojene)
- daje naloge i upute podređenima te predlaže njihov raspored
- predlaže plan rada ustrojstvene sjednice
- izvješćuje nadređenog službenika o stanju izvršavanja poslova
- supotpisuje nacrte akata iz djelokruga ustrojstvene jedinice
- neposredno obavlja najsloženije poslove iz djelokruga ustrojstvene jedinice
- obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih (te po nalogu i ovlaštenju čelnika).

Rukovoditelj unutarnje ustrojstvene jedinice u ministarstvu, **za svoj rad odgovara**:

- ministru, nadležnom državnom tajniku te rukovoditeljima upravne organizacije i unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem sastavu je raspoređen.

Rukovoditelj takve ustrojstvene jedinice u državnoj upravnoj organizaciji, **za svoj rad odgovara**:

- čelniku državne upravne organizacije, njegovom zamjeniku i rukovoditeljima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem sastavu je raspoređen.

U tom pogledu **važno je za zapamtiti**:

- Sektorom rukovodi načelnik, a područnim uredom rukovodi pročelnik.
- Službom (samostalnom službom), odjelom, odsjekom i pododsjekom rukovodI voditelj.
- Područnom službom, područnim odjelom i ispostavom rukovodI voditelj.
- Rukovoditelji iste razine (načelnik - pročelnik) ne mogu biti nadređeni jedan drugome, a redoviti (opći) poslovi i ovlasti im se ne razlikuju.

2.3.4. Razlika između službene osobe i drugih zaposlenika u tijelima državne uprave

Službene osobe potrebno je razlikovati od drugih zaposlenika u tijelima državne uprave jer su samo službene osobe ovlaštene obavljati poslove državne uprave iz djelokruga th tijela.

Službene osobe u tijelima državne uprave su **državni dužnosnici** i **državni službenici.**

Državni dužnosnici upravljaju tijelima državne uprave, a državni službenici neposredno obavljaju poslove državne uprave iz djelokruga tih tijela.

Pored službenih osoba, i tijelima državne uprave zaposleni su i **namještenici**.

Namještenici (npr. domar, kuhar, vozač, spremačica) obavljaju pomoćne i tehničke poslove te nisu službene osobe.

U tom pogledu **važno je za zapamtiti**:

- U tijelima državne uprave, samo su službene osobe ovlaštene obavljati poslove državne uprave iz djelokruga th tijela.
- Svi državni dužnosnici u tijelima državne uprave su službene osobe.
- Svi državni službenici u tijelima državne uprave su službene osobe.
- Namještenici nisu službene osobe.

Za one koji **žele znati više**:

- namještenik iznimno može imati status službene osobe, ako je to posebnim zakonom izrijekom utvrđeno.

2.3.5. Razlika između državnih dužnosnika i rukovodećih državnih službenika u tijelima državne uprave

Razlika između državnih dužnosnika i rukovodećih državnih službenika u tijelima državne uprave prvenstveno je u radnopravnom statusu, a potom i u poslovima i ovlastima.

- Državne dužnosnike koji upravljaju državnim upravnim organizacijama (glavni ravnatelj, glavni državni inspektor) i državne tajnike u ministarstvu imenuje i razrješuje Vlada na prijedlog predsjednika Vlade. To, među ostalim, znači da se za imenovanje tih državnih dužnosnika ne provodi javni natječaj, a Vlada ih je ovlaštena razriješiti u svako doba.

S druge strane,

- Rukovodeće državne službenike koji rukovode upravnim organizacijama u ministarstvu i glavnim tajništvima te koji zamjenjuju čelnike državnih upravnih organizacija, imenuje i razrješuje Vlada prema propisima o državnim službenicima. to, među ostalim, znači da takvi rukovodeći državni službenici ne mogu biti imenovani bez prethodno provedenog javnog natječaja, sukladno Zakonu o državnim službenicima.

Pored toga, poslovi i ovlasti državnih dužnosnika i (rukovodećih) državnih službenika u pravilu se značajno razlikuju, a status i način određivanja plaće utvrđuju im se različiti propisima.

U tom pogledu **važno je za zapamtiti**:

- U ministarstvima, ministar i državni tajnik su **državni dužnosnici,** a glavni tajnik, ravnatelj (uprave, zavoda, ravnateljstva ili ureda) i glavni inspektor **su rukovodeći državni službenici**.
- U državnim upravnim organizacijama, državni dužnosnik je **samo čelnik** (glavni ravnatelj, državni tajnik središnjeg državnog ureda, glavni državni inspektor), a njegov zamjenik je **rukovodeći državni službenik.**

Za one koji **žele znati više**:

- Poslovi i ovlasti rukovodećeg državnog službenika istovjetni su poslovima i ovlastima državnih dužnosnika samo u iznimnom slučaju kad državnom upravnom organizacijom, temeljem posebnog zakona i sukladno pravno obvezujućim aktima Europske unije, upravlja rukovodeći državni službenik.

2.3.6. Osnove hijerarhijskog reda među službenim osobama u državnoj upravi

Prikaz osnova hijerarhijskog reda u **ministarstvu**:

1. **ministar** (čelnik, državni dužnosnik)
2. **državni tajnici** (državni dužnosnici)
3. **rukovoditelji upravnih organizacija** (državni službenici)
   - ravnatelj, glavni inspektor
4. **rukovoditelji unutarnjih ustrojstvenih jedinca** (državni službenici)
   - načelnik sektora
   - voditelj službe
   - voditelj odjela
   - voditelj odjeka
   - voditelj pododsjeka
5. **nerukovodeći državni službenici**

Prikaz osnova hijerarhijskog reda u državnoj upravnoj organizaciji, primjer **državnog zavoda**:

1. **glavni ravnatelj** (čelnik, državni dužnosnik)
2. **zamjenik glavnog ravnatelja** (državni službenik)
3. **rukovoditelji unutarnjih ustrojstvenih jedinca** (državni službenici)
   - načelnik sektora
   - voditelj službe
   - voditelj odjela
   - voditelj odjeka
   - voditelj pododsjeka
5. **nerukovodeći državni službenici**

U tom pogledu **važno je za zapamtiti**:

- Hijerarhijski red odgovornosti rukovoditelja (i drugih službenih osoba) razlikuje se ovisno o tome radi li se o ustrojstvenoj jedinici ministarstva ili državne upravne organizacije

2.4. SREDSTVA DRŽAVNE UPRAVE

2.4.1. O sredstvima državne uprave i sadržaju državnog proračuna općenito

Sredstva za rad tijela državne uprave utvrđuju se **DRŽAVNIM PRORAČUNOM**.

Državni proračun obavezno sadrži:

- plan za proračunsku godinu i
- projekcije za sljedeće dvije proračunske godine.

Tijela državne uprave **dužna su** sredstvima osiguranim u državnom proračunu upravljati prema odredbama **Zakona o proračunu** i drugih propisa kojima se uređuju **proračunski procesi**. U tom smislu, sredstva državne uprave su imovina koja se sastoji od:

- financijske imovine (novac, potraživanja, dionice i udjeli u kapitalu, vrijednosni papiri)
- nefinancijske imovine (sva imovina koja nije financijska, pretežito stvari i oprema).

Proračunski nadzor obavlja Ministarstvo financija, sukladno Zakonu o proračunu.

Zakonom o sustavu državne uprave uređeni su

- uvjeti korištenja stvari i opreme
- uvjeti raspolaganja nefinancijskom imovinom i potraživanjima.

2.4.2. Uvjeti korištenja stvari i opreme

Stvari i (službena) oprema su materijalna sredstva državne uprave koja se koriste za obavljanje poslova državne uprave, a podredno i za obavljanje općih i potpornih poslova. Prema Zakonu o sustavu državne uprave, pojedino tijelo državne uprave može određene stvari i opremu koristiti samostalno ili zajedno s

- drugim tijelom državne uprave ili
- jedinicom lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili
- pravnom osobom s javnim ovlastima.

Zajedničko korištenje stvari i opreme može biti sporazumno ili obvezatno.

U prvom slučaju, zajedničko korištenje stvari i opreme uređuje se **SPORAZUMOM**, koji se sklapa između dva ili više tijela državne uprave odnosno između tijela državne uprave i jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravnih osoba s javnim ovlastima.

U drugom slučaju, **VLADA ODLUKOM** određuje **obvezatno** zajedničko korištenje stvari i opreme od strane dvaju ili više tijela državne uprave.

U tom pogledu **<u>važno je za zapamtiti</u>**:

- zajedničko korištenje stari i opreme između dva ili više tijela državne uprave može biti uređeno <u>sporazumom</u> ili određeno <u>odlukom Vlade</u> , u potonjem slučaju kao obvezatno.
- zajedničko korištenje stvari i opreme odnosno između tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravnih osoba s javnim ovlastima uređuje se isključivo sporazumom.

Za one koji **žele znati više**:

- Sporazum o zajedničkom korištenju stvari i opreme potpisuju, s jedne strane čelnik tijela državne uprave, a s druge strane izvršno tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, odnosno odgovorna osoba u pravoj osobi s javnim ovlastima.

2.4.3. Uvjeti raspolaganja nefinancijskom imovinom i otpis potraživanja

Prema Zakonu o sustavu državne uprave, **čelnici** tijela državne uprave odlučuju o:

- <u>raspolaganju nefinancijskom imovinom</u> i
- <u>otpisu potraživanja,</u> sve do visine vrijednosti koju odredi **Vlada odlukom**.[7]

Kad je riječ o <u>raspolaganju nefinancijskom imovinom</u>,[8] čelnici tijela državne uprave odlučuju o:

- pribavljanju i prodaji,
- prenošenju prava korištenja,
- rashodovanju,
- davanju ili uzimanju u zakup nefinancijske imovine.

U tom pogledu **<u>važno je za zapamtiti</u>**:

- Čelnici tijela državne uprave odlučuju o raspolaganju nefinancijskom imovinom i otpisu potraživanja do visine vrijednosti koju određuje <u>Vlada odlukom</u>.

[7] Odluka o visini vrijednosti nefinancijske imovine kojom je ovlašten raspolagati čelnik tijela državne uprave.
[8] Prema odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, nefinancijska imovina dijeli se na <u>dugotrajnu nefinancijsku imovinu</u>, čiji je vijek upotrebe duži od godine dana i koja duže od godine dana zadržava isti pojavni oblik i <u>kratkotrajnu nefinancijsku imovinu</u>, koja je namijenjena obavljanju djelatnosti ili daljnjoj prodaji u roku kraćem od godinu dana.

2.5. JAVNE USTANOVE

2.5.1. O ustanovama općenito

USTANOVA je pravna osoba koja se osniva za **trajno obavljanje djelatnosti od javnog interesa** sukladno posebnom zakonu. Pravni položaj, osnivanje, ustrojstvo i statusne promjene ustanova uređeni je Zakonom o ustanovama.

Ustanovu može osnovati (svaka) domaća i strana fizička i pravna osoba

Svojstvo pravne osobe (pravnu sposobnost) ustanova stječe **upisom u sudski registar**., a gubi ju brisanjem iz sudskog registra. Svaka ustanova upisana u sudski registar u tom pogledu može:

- u pravnom prometu stjecati prava i preuzimati obveze,
- biti vlasnikom pokretnih i nepokretnih stvari, te može
- biti strankom u postupcima pred sudovima i ovlaštenim javnopravnim tijelima.

Ustanova se osniva kao **JAVNA USTANOVA** ako je djelatnost (ili dio djelatnosti) koju obavlja zakonom određena kao **javna služba.** Javna ustanova može se osnovati i za:

- obavljanje djelatnosti ili dijela djelatnosti koje nisu određene kao javna služba, ako se one obavljaju na način i pod uvjetima koji su propisani za javnu službu,
- obavljanje povjerenih poslova državne uprave (javne ovlasti) sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave i posebnom zakonu.

U tom pogledu **važno je za zapamtiti**:

- javna ustanova je ustanova osnovana za obavljanje djelatnosti loja je zakonom određena kao javna služba ili koja obavlja povjerene poslove državne uprave.
- svaka javna ustanova koja je osnovana za obavljanje povjerenih poslova državne uprave ima svojstvo pravne osobe s javnim ovlastima u smislu Zakona o ustavu državne uprave

2.5.2. Osnivači i osnivački akti javne ustanove

Javnu ustanovu može **osnovati**:

- Republika Hrvatska
- jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u okviru svoga samoupravnog djelokruga
- druga pravna ili fizička osoba, ako je to posebnim zakonom izrijekom dopušteno.

Javnu ustanovu može osnovati **više osnivača**, ako to nije u suprotnosti sa zakonom. Primjerice, osnivači mogu biti Republika Hrvatska i Grad Zagreb, ili županija i druga pravna osoba, ili općina i fizička osoba, ili više gradova i drugih pravnih osoba.

Međutim, javnu ustanovu koja obavlja povjerene poslove državne uprave ne može osnovati više osnivača nego isključivo **Republika Hrvatska.**

Republika Hrvatska ustanovu osniva

- zakonom ili
- uredbom ili rješenjem ministarstva ako je to zakonom izrijekom propisano.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) **samouprave** ustanovu osniva odlukom (o osnivanju).

Druge pravne i **fizičke osobe** ustanovu osnivaju odlukom o osnivanju.

- ➔ Ako ustanovu osniva više osnivača, donosi se **ugovor o osnivanju** ustanove kojim se uređuju međusobna prava i obveze osnivača.

U tom pogledu **<u>važno je za zapamtiti</u>**:

- javnu ustanovu s javnim ovlastima može osnovati samo Republike Hrvatska
- županije, gradovi i općine osnivaju javne ustanove samo u okviru svoga samoupravnog djelokruga, a druge pravne ili fizičke osobe samo ako je to posebnim zakonom izrijekom dopušteno.

Za one koji **žele znati više**:

- Ugovorom o osnivanju ne može se isključiti ili ograničiti odgovornost jednog od osnivača za obveze ustanove.

OSNIVAČI I AKTI O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE	
Osnivač	Osnivački akt
Republika Hrvatska	zakon, uredba ili rješenje ministarstva
jedinica lokalne i područne samouprave	odluka (o osnivanju)
(druga) pravna osoba ili fizička osoba	odluka o osnivanju
više osnivača	ugovor o osnivanju

2.5.3. Tijela i opći akti javne ustanove

Tijela (javne) ustanove su:

- upravno vijeće (ili drugo kolegijalno tijelo)
- ravnatelj

Ako je tako propisano zakonom, aktom o osnivanju ili statutom, tijela ustanove mogu biti i:

- stručni voditelj
- stručno vijeće ili drugo kolegijalno stručno tijelo
- druga nadzorna, stručna i savjetodavna tijela.

UPRAVNO VIJEĆE je tijelo koje upravlja ustanovom.

Sastav, način imenovanja i trajanje mandata članova upravnog vijeća i način donošenja odluka utvrđuju se zakonom ili osnivačkim aktom i statutom ustanove.[9] Upravno vijeće:

- upravlja ustanovom (ako posebnim zakonom nije drugačije određeno),
- donosi programe rada i razvoja ustanove i nadzire njihovo izvršavanje,
- odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu,
- predlaže osnivaču promjenu djelatnosti,
- daje osnivaču i ravnatelju ustanove prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima,
- donosi statut i druge opće akte te obavlja druge poslove prema zakonu, aktu o osnivanju i statutu ustanove.

RAVNATELJ je voditelj ustanove odnosno tijelo ustanove koje

- organizira i vodi rad i poslovanje ustanove
- predstavlja i zastupa ustanovu,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun ustanove,
- zastupa ustanovu u svim postupcima pred sudovima i ovlaštenim javnopravnim tijelima.

Ravnatelj odgovara za zakonitost rada ustanove, a **imenuje ga upravno vijeće**, ako zakonom ili aktom o osnivanju nije određeno da ga imenuje Vlada, čelnik nadležnog tijela državne uprave ili predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Opći akti (javne) **ustanove** su:

- statut
- drugi opći akte

STATUT je temeljni opći akt ustanove kojim se uređuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja tijela ustanove, te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje ustanove.

➔ Statut ustanove **donosi upravno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača**, ako zakonom ili aktom o osnivanju nije drugačije određeno.

Ustanova ima i **druge opće akte** sukladno zakonu, osnivačkom aktu i statutu. Druge opće akte ustanove donosi upravno vijeće ako zakonom ili statutom ustanove nije propisano da ih donosi ravnatelj ili stručno vijeće.

---

[9] Ako zakonom nije drukčije određeno, predstavnike osnivača u upravno vijeće imenuje:
- Vlada Republike Hrvatske, za ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska,
- izvršno tijelo jedinice LP(R)S, za ustanove kojima je osnivač jedinica LP(R)S,
- tijelo pravne osobe određeno osnivačkim aktom, za ustanove kojima je osnivač druga pravna osoba,
- fizička osoba ili druga osoba određena aktom o osnivanju, za ustanove kojima je osnivač fizička osoba.

- ➔ Statut i opći akti ustanove ne mogu imati povratno djelovanje, a stupaju na snagu najranije dan nakon dana objave na oglasnoj ploči ustanove (ili u službenom ili drugom glasilu).

U tom pogledu **važno je za zapamtiti**:

- (javnom) ustanovom upravlja upravno vijeće, a poslovanje joj vodi ravnatelj.
- svaka (javna) ustanova ima statut.
- statut i opći akti ustanove ne mogu imati povratno djelovanje.

Za one koji **žele znati više**:

- ravnatelj vodi i odgovara za stručni rad ustanove, ako zakonom ili aktom o osnivanju da su poslovodna funkcija i funkcija vođenja stručnog rada ustanove razdvojeni.
- javna ustanova dužna je osnivački akt, statut te druge opće akte koji uređuju obavljanje njezine djelatnosti ili dijela djelatnosti koja se smatra javnom službom objaviti na svojim mrežnim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku.

3. USTROJSTVO I RAD VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

3.1. UVOD

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE obavlja **izvršnu vlast** u skladu s Ustavom i zakonom.

Temeljne nadležnost i ovlaštenja Vlade Republike Hrvatske u obavljanju izvršne vlasti utvrđene su Ustavom Republike Hrvatske i razrađene Zakonom o Vladi Republike Hrvatske.

Prema Zakonu o Vladi Republike Hrvatske, a sukladno Ustavu, Vlada:

- predlaže Hrvatskom saboru zakone i druge akte te državni proračun i završni račun,
- provodi zakone i druge odluke Hrvatskoga sabora,
- donosi uredbe za izvršenje zakona te za preuzimanje i provedbu pravno obvezujućih akata EU,
- vodi vanjsku i unutarnju politiku te europske poslove,
- usmjerava i nadzire rad državne uprave,
- brine o gospodarskom razvitku zemlje,
- usmjerava djelovanje i razvitak javnih službi te
- obavlja druge poslove određene Ustavom i zakonom.

Ustrojstvo, način rada, odlučivanje i vrste akata koje Vlada donosi propisani su

- Zakonom o Vladi Republike Hrvatske i
- Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske.

Vlada je odgovorna Hrvatskom saboru. Pri tome su predsjednik Vlade i članovi Vlade zajednički odgovorni za odluke koje donosi Vlada, a osobno su odgovorni za svoje područje rada.

U tom pogledu **važno je za zapamtiti**:

- Vlada nije tijelo državne uprave nego je tijelo državne vlasti

3.2. SASTAV, USTROJSTVO I NAČIN RADA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

3.2.1. Sastav, način rada i odlučivanja Vlade Republike Hrvatske i Užeg kabineta Vlade

Vladu čine:

- predsjednik Vlade,
- jedan ili više potpredsjednika Vlade i
- ministri.

Ako Vlada ima više potpredsjednika, predsjednik Vlade može odrediti prvog potpredsjednika.

Predsjednik Vlade i članovi Vlade **moraju biti hrvatski državljani**.

Predsjednik Vlade i članovi Vlade su **državni dužnosnici**, a bez odobrenja Vlade ne mogu obavljati nijednu drugu javnu ili profesionalnu dužnost.

Predsjednik Vlade:

- predstavlja Vladu,
- saziva sjednice Vlade i predsjedava im,
- upravlja radom Vlade i
- potpisuje akte koje Vlada donosi.

Predsjednik Vlade može (ovlašten je) članovima Vlade

- davati određene upute za rad, posebna zaduženja, ili zadaće i
- ovlastiti ih na provedbu i izvršavanje projekata, sukladno programu Vlade, ili zaključcima i drugim aktima Hrvatskoga sabora te preuzetim međunarodnim obvezama RH.

Potpredsjednici Vlade

- usklađuju rad ministarstava i
- brinu o provedbi programa Vlade u područjima za koja su zaduženi.

Ako predsjednik Vlade odredi prvog potpredsjednika Vlade, on zamjenjuje predsjednika Vlade u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.

Sjednice Vlade su **javne**,

- no Vlada može odlučiti da će se određena sjednica, ili rasprava o pojedinim točkama dnevnog reda određene sjednice održati bez nazočnosti javnosti.

Vlada može zasjedati ako je sjednici nazočna većina članova Vlade.

Vlada odlučuje **natpolovičnom većinom** glasova **svih članova Vlade**, a u slučaju da su glasovi podijeljeni odlučuje glas predsjednika Vlade.

Vlada odlučuje **dvotrećinskom većinom** glasova **svih članova Vlade** kad nadležnim državnim tijelima predlaže:

- promjenu Ustava Republike Hrvatske,
- udruživanje ili razdruživanje s drugim državama,
- promjenu granica Republike Hrvatske,
- raspuštanje Hrvatskoga sabora,
- raspisivanje državnog referenduma.

Uži kabinet Vlade čine

- predsjednik Vlade i
- potpredsjednici Vlade.

Uži kabinet Vlade:

- predlaže provedbu politike Vlade,
- prati ostvarivanje programa rada Vlade,
- prethodno raspravlja određena pitanja iz nadležnosti Vlade te
- usklađuje rad članova Vlade u obavljanju povjerenih im zadaća.

Sjednicama Užeg kabineta Vlade predsjedava predsjednik Vlade, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti predsjedava potpredsjednik Vlade kojeg odredi predsjednik Vlade.

Na sjednicu Užeg kabineta Vlade mogu se pozvati i ostali članovi Vlade, kao i druge osobe koje odredi predsjednik Vlade.

U tom pogledu **važno je za zapamtiti**:

- Svi ministri su članovi Vlade, ali nisu svi članovi Vlade ministri
- Potpredsjednik Vlade može, ali i ne mora biti ministar.
- Državni tajnici nisu članovi Vlade!

Za one koji **žele znati više**:

- U slučaju odsutnosti ili spriječenosti ministra, na sjednici Vlade može ga zamijeniti državni tajnik, ako je sjednici nazočna većina članova Vlade.

- Zamjenjivanje predsjednika Vlade nije moguće u pitanjima i postupcima odlučivanja o povjerenju Vladi, imenovanju i razrješenju člana Vlade.
- Iznimno u slučaju kad se Vlada ne može sastati u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti RH te velikih prirodnih nepogoda, Uži kabinet Vlade odlučuje o pitanjima iz djelokruga Vlade. Takve odluke Užeg kabineta Vlade potvrđuju se na prvoj sljedećoj sjednici Vlade.

3.2.2. Ured predsjednika Vlade i Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske

Temeljem Zakona o Vladi Republike Hrvatske, u Vladi su ustrojeni:

- Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske i
- Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske.

Unutarnje ustrojstvo i način rada Ureda predsjednika Vlade i glavnog tajništva Vlade propisuje Vlada **uredbom**.

Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske obavlja sljedeće poslove:

- usklađuje rad ureda i drugih stručnih službi Vlade i savjeta predsjednika Vlade te
- obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika Vlade po njegovom nalogu.

Radom Ureda predsjednika Vlade upravlja **predstojnik Ureda predsjednika Vlade**. Predstojnik je državni dužnosnik s položajem državnog tajnika, imenuje ga Vlada na prijedlog predsjednika Vlade, a za svoj rad odgovara predsjedniku Vlade.[10]

Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske obavlja sljedeće poslove:

- obavlja stručne, analitičke, upravno-pravne, administrativne, opće, tehničke, pomoćne i informatičke poslove za potrebe Vlade, te potpredsjednika i članova Vlade.
- obavlja opće, tehničke, pomoćne i informatičke poslove za Ured predsjednika Vlade.

Glavnim tajništvom Vlade upravlja **glavni tajnik Vlade**, koji ujedno pomaže predsjedniku Vlade u pripremanju sjednica i drugim poslovima Vlade. Glavni tajnik je državni dužnosnik s položajem

[10] U upravljanju Uredom, predstojnik Ureda predsjednika Vlade ima prava i ovlasti čelnika tijela državne uprave. Ima zamjenika (državni dužnosnik), kojeg imenuje i razrješava Vlada na prijedlog predsjednika Vlade.

državnog tajnika, imenuje ga Vlada na prijedlog predsjednika Vlade, a za svoj rad odgovara predsjedniku Vlade i Vladi.[11]

U tom pogledu **važno je za zapamtiti**:

- Ured predsjednika i Glavno tajništvo Vlade ustrojeni su neposredno temeljem Zakona o Vladi, a unutarnje ustrojstvo i način rada uređuje im Vlada uredbom.
- predstojnik Ureda predsjednika i glavni tajnik Vlade državni su dužnosnici s položajem državnih tajnika.

Za one koji **žele znati više**:

- Za potpredsjednika Vlade koji nije ministar, uredbom se ustrojava Ured potpredsjednika Vlade, za stručne i administrativne poslove te druge poslove po nalogu potpredsjednika Vlade. Radom Ureda upravlja predstojnik (rukovodeći službenik), kojeg imenuje Vlada na prijedlog potpredsjednika, a koji za svoj rad odgovara potpredsjedniku Vlade.

3.2.3. Radna tijela i stručne službe Vlade Republike Hrvatske

Stalna i povremena radna tijela Vlada osniva za davanje prijedloga, mišljenja, odnosno stručnih obrazloženja o pitanjima iz svoga djelokruga.

- **Stalna radna tijela** (koordinacije i komisije) osnivaju se Poslovnikom Vlade. Sjednicama tih tijela u pravilu predsjedava jedan od potpredsjednika Vlade, a nadležnost i način rada detaljnije im se propisuju Poslovnikom.
- **Povremena radna tijela** osnivaju se odlukom Vlade kojom se utvrđuju njihove zadaće i sastav.

Stručne službe (urede, agencije, direkcije i druge stručne službe) Vlada osniva **uredbom** radi obavljanja poslova iz svojeg djelokruga i određuje njihov ustroj.

Uredom, agencijom, direkcijom, odnosno drugom službom Vlade upravlja **ravnatelj**, rukovodeći državni službenik kojeg imenuje Vlada na prijedlog predsjednika Vlade, po provedenom javnom natječaju. Ravnatelj za svoj rad odgovara Vladi.

Temeljem Zakona o Vladi Republike Hrvatske, za obavljanje stručnih poslova, Vlada osniva:

- Ured za zakonodavstvo,

[11] U upravljanju Glavnim tajništvom glavni tajnik Vlade ima prava i ovlasti čelnika tijela državne uprave. Glavni tajnik Vlade ima zamjenika (državni dužnosnik) kojeg imenuje i razrješuje Vlada, na prijedlog predsjednika Vlade.

- Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina,
- Ured za ravnopravnost spolova,
- Ured za udruge,
- Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske,
- Ured za protokol.

Osnivanje naprijed navedenih ureda izrijekom je utvrđeno Zakonom o Vladi Republike Hrvatske a nadležnost i način rada uređuje im Vlada uredbom.[12]

U tom pogledu **važno je za zapamtiti**:

- Stalna radna tijela Vlada osniva Poslovnikom (podzakonski propis).
- Povremena radna tijela Vlada osniva odlukom (nije propis).
- Ravnatelj ureda i druge stručne službe Vlade nije državni dužnosnik nego rukovodeći državni službenik.

Za one koji **žele znati više**:

- Određene zajedničke službe mogu se ustrojiti i na temelju pisanoga sporazuma između Vlade i drugih tijela državne vlasti.
- Za odlučivanje o upravnim stvarima iz svoje nadležnosti i radi predlaganja odluka, Vlada može odlukom osnivati povjerenstva. Rješenje Vlade ili povjerenstva o upravnoj stvari je izvršno i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

[12] Na urede, agencije, direkcije i druge stručne službe Vlade Republike Hrvatske primjenjuju se propisi koji uređuju ustrojstvo, način rada i financiranja tijela državne uprave te propisi o državnim službenicima i namještenicima, ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

3.3. PROPISI I DRUGI PRAVNI AKTI KOJE DONOSI VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3.3.1. Vrste i sadržaj podzakonskih propisa koje donosi Vlada Republike Hrvatske

Vlada u okvirima svojih ustavnih i zakonskih ovlasti donosi podzakonske propise i druge pravne akte kojima odlučuje o pitanjima iz svog djelokruga.

Podzakonski propisi koje Vlada donosi su:

- **UREDBE** - podzakonski propisi koji Vlada donosi za izvršenje zakona ili za preuzimanje i provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije, ako za preuzimanje i provedbu tih akata nije potrebno donijeti zakon. Uredbe se donose isključivo na temelju zakona.

- **POSLOVNIK** - podzakonski propis kojim se uređuje ustrojstvo, način rada i odlučivanje Vlade te vrste akata koje donosi Vlada. Puni naziv mu je Poslovnik Vlade Republike Hrvatske, a Vlada ga donosi temeljem Zakona o Vladi Republike Hrvatske.

Uredbe i Poslovnik objavljuju se u „Narodnim novinama“, a stupaju na snagu osmoga dana od dana objave, ako tim propisima nije određen drugi rok stupanja na snagu.

U tom pogledu **važno je za zapamtiti**:

- Za izvršenje zakona Vlada donosi **isključivo uredbe** - Vlada **ne donosi** pravilnike, naputke i naredbe!
- Uredbe i Poslovnik Vlade su podzakonski propisi.

3.3.2. Vrste i sadržaj drugih pravnih akata koje donosi Vlada Republike Hrvatske

Drugi pravni akti kojima Vlada odlučuje o pitanjima koja se ne uređuju uredbama su:

- **ODLUKE** - akti kojima se uređuju pojedina pitanja iz nadležnosti Vlade ili određuju mjere, daje suglasnost ili potvrđuju akti drugih tijela i pravnih osoba (npr. suglasnost na statut neke ustanove kojoj je osnivač Republika Hrvatska), te odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne donosi propis.

- **ZAKLJUČCI** - akt kojim Vlada utvrđuje stajališta u pitanjima provedbe utvrđene politike te određuje zadaće tijelima državne uprave. Ovaj zaključak nije upravni akt i ne može se pobijati u upravnom sporu.

- **RJEŠENJA** - akt kojim Vlada odlučuje o imenovanjima i razrješenjima te o drugim pojedinačnim stvarima iz svog djelokruga (npr. rješenje o imenovanju ili razrješenju

državnog tajnika). Ovo rješenje nije upravni akt i protiv njega se ne može izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor.

Odluke, rješenja i zaključci mogu se objaviti u „Narodnim novinama“, ako tako odluči Vlada pri donošenju tih akata.

U tom pogledu **važno je za zapamtiti**:

- Odluke, zaključci i rješenja Vlade **nisu propisi.**
- Poslovnik Vlade je jedinstveni podzakonski propis - donosi se samo jedan!
- Rješenje Vlade o imenovanju ili razrješenju državnog dužnosnika nije upravni akt.

Za one koji žele znati više:

- Ako za preuzimanje i provedbu određenog pravno obvezujućeg akta Europske unije nije potrebno donijeti propis, Vlada može za provedbu takvog akta umjesto uredbe donijeti odluku.

PODZAKONSKI PROPISI I DRUGI AKTI VLADE			
Naziv	Sadržaj	Objava u NN	Stupanje na snagu
POSLOVNIK	podzakonski propis kojim Vlada detaljnije uređuje svoje ustrojstvo, način rada, odlučivanje i vrste akata koje donosi	objava je obavezna	osmog dana od dana objave, a najranije prvog
UREDBA	podzakonski propis za izvršenje zakona ili za preuzimanje i provedbu pravno obvezujućih akata EU	objava je obavezna	osmog dana od dana objave, a najranije prvog
ODLUKA	akt kojim se Vlada određuje mjere, daje suglasnost ili potvrđuje akte drugih tijela i pravnih osoba te uređuje ili odlučuje o pitanjima o kojima se ne donosi propis.	objava nije obavezna	u roku koji odredi Vlada, a najranije danom donošenja
ZAKLJUČAK	akt kojim Vlada utvrđuje stajališta u pitanjima provedbe utvrđene politike te određuje zadaće tijelima državne uprave	objava nije obavezna	u roku koji odredi Vlada, a najranije danom donošenja
RJEŠENJE	akt kojim Vlada odlučuje o imenovanjima i razrješenjima te o drugim pojedinačnim stvarima iz djelokruga Vlade	objava nije obavezna	u roku koji odredi Vlada, a najranije danom donošenja

4. UNUTARNJE USTROJSTVO TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

4.1. UVOD

UNUTARNJE USTROJSTVO pojedinih tijela državne uprave uređuje Vlada Republike Hrvatske uredbama o unutarnjem ustrojstvu, sukladno odredbama **Zakona o sustavu državne uprave** i **Uredbe o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave** (u daljnjem tekstu: Uredba o općim pravilima).

Uredbom o općim pravilima propisana su opća organizacijska pravila koja se odnose na:

- javnost rada
- ustrojavanje ustrojstvenih (unutarnjih, posebnih, područnih) jedinica
- način upravljanja ustrojstvenim jedinicama
- način planiranja poslova
- raspored radnog i uredovnog vremena te
- osnivanje stručnih, radnih i savjetovanih tijela.

U pogledu **OPĆIH PRAVILA O JAVNOSTI RADA**, osim podataka o radu tijela državne uprave čija je objava obvezna prema zakonu i kojima je pristup omogućen temeljem zakona, tijela državne uprave su na svojim mrežnim stranicama dužna objaviti:

- podatke o radnom i uredovnom vremenu te o uredovnim danima (ako su određeni)
- podatke o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu pojedinih ustrojstvenih jedinica
- kontakt podatke državnih dužnosnika te držanih službenika koji rukovode ustrojstvenim jedinicama koje neposredno rade sa strankama.

Osim podataka na mrežnim stranicama, tijela državne uprave dužna su:

- na ulazu u zgradu u kojoj su smještene unutarnje ustrojstvene jedinice koje neposredno rade sa strankama istaknuti njihovo uredovno vrijeme
- na prikladnom mjestu u zgradi u kojoj su smještene unutarnje ustrojstvene jedinice koje neposredno rade sa strankama istaknuti raspored njihovih službenih prostorija
- na ulazu u sve službene prostorije istaknuti imena službenih osoba i ostalih zaposlenika uz naznaku poslova koje obavljaju.

U tom pogledu **<u>važno je za zapamtiti</u>**:

- Opća pravila za unutarnje ustrojstvo primjenjuju se u svim slučajevima gdje (posebnim) zakonom nije izrijekom drugačije propisano.

- Uredbama o unutarnjem ustrojstvu mogu se, gdje je to nužno, razraditi i druga pitanja, ako nisu u suprotnosti općim pravilima za unutarnje ustrojstvo.

Za one koji **žele znati više**:

- opća pravila za unutarnje ustrojstvo na odgovarajući se način primjenjuju i na urede i druge stručne službe Vlade Republike Hrvatske, osim na ustrojstvene jedinice ureda i stručnih službi s posebnim nazivima, ustrojstvom, načinom rada ili brojem izvršitelja.

4.2. UNUTARNJE USTROJSTVO

4.2.1. Opća pravila unutarnjeg ustrojstva

Općim pravilima unutarnjeg ustrojstva razrađene su odredbe Zakona o sustavu državne uprave o ustrojavanju upravnih organizacija u sastavu ministarstva i državnih upravnih organizacija.

Kod ustrojavanja **MINISTARSTAVA**, vrijedi temeljno pravilo da se u sastavu svakog ministarstva ustrojavaju **najmanje dvije upravne organizacije** za obavljanje poslova državne uprave iz njegova djelokruga.

Kod ustrojavanja **upravnih organizacija u ministarstvima**, vrijedi opće pravilo o ustrojavanju najmanje dvije ustrojstvene jedinice nižeg organizacijskog reda, pri čemu se:

- uprava, zavod i inspektorat mogu ustrojiti ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dva sektora u njihovom sastavu, dok se
- ravnateljstvo i ured ustrojavaju prema posebnom zakonu te ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dva sektora, ili drugih odgovarajućih ustrojstvenih jedinica,[13] u njihovom sastavu.

Nadalje, za sve upravne organizacija u sastavu ministarstva vrijede **opća pravila o određivanju naziva i sjedišta** (središnjeg ureda), kako slijedi:

- Nazivi upravnih organizacija u sastavu ministarstva moraju biti kratki, jasni te sadržavati naznaku upravnih područja iz njihova djelokruga.
- Sve ustrojstvene jedinice u sjedištu upravne organizacije u sastavu ministarstva koja ima područne urede, čine (određuju se kao) središnji ured te upravne organizacije.

[13] To opće pravilo uvažava činjenicu da upravne organizacije koje se u sastavu ministarstva ustrojavaju temeljem posebnog zakona često imaju i unutarnje ustrojstvene jedince s posebnim nazivima.

Kod ustrojavanja **DRŽAVNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA**, vrijedi opće pravilo da se o sastavu svakog takvog tijela ustrojavaju **najmanje dva sektora** za obavljanje poslova državne uprave iz njegovog djelokruga.

Također, sve ustrojstvene jedinice u sjedištu državne upravne organizacije koja ima ustrojene i područne urede, čine (određuju se kao) **središnji ured** te državne upravne organizacije.[14]

U tom pogledu **važno je za zapamtiti**:

- Pravilo o ustrojavanju najmanje dvije upravne organizacije u ministarstvu odnosi se na uprave, zavode, inspektorate, ravnateljstva i urede. Ne uključuje posebne ustrojstvene jedince, neovisno o njihovoj organizacijskoj strukturi.
- Pravilo o ustrojavanju najmanje dva sektora u sastavu državne upravne organizacije ne uključuje posebne ustrojstvene jedince ni područne jedince, neovisno o njihovoj organizacijskoj strukturi.
- Središnji ured upravne organizacije u ministarstvu ili državne upravne organizacije čine sve unutarnje i posebne ustrojstvene jedince u njezinu sastavu.

Za one koji **žele znati više**:

- Sjedište svih tijela državne uprave je u Zagrebu pa se stoga i središnji ured neke upravne organizacije u ministarstvu/državne upravne organizacije određuje isključivo u Zagrebu.

4.2.2. Unutarnje ustrojstvene jedince

Unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se za obavljanje međusobno povezanih poslova iz djelokruga upravnih organizacija u ministarstvu te državnih upravnih organizacija, a ustrojavaju se kao:

- **sektor**, za obavljanje poslova većeg opsega i složenosti, ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dvije službe u njihovom sastavu
- **služba**, za obavljanje poslova manjeg opsega iz djelokruga određenog sektora, ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dva odjela u njihovom sastavu
- **odjel**, za obavljanje poslova manjeg opsega iz djelokruga određene službe, s najmanje pet izvršitelja, uključujući voditelja.

[14] Sukladno tome, središnji državni ured koji ima ustrojene područne urede nužno ima i središnji ured u Zagrebu, no ta dva pojma ne treba miješati.

Unutarnje ustrojstvene jedinice **niže razine** ustrojavaju se za obavljanje poslova državne uprave manje složenosti te za obavljanje općih, tehničkih i pomoćnih poslova u tijelima državne uprave i to kao:

- **odsjek**, s najmanje četiri izvršitelja, uključujući voditelja
- **pododsjek**, s najmanje tri izvršitelja, uključujući voditelja.

Uredbom o općim pravilima propisane su i dopuštene **IZNIMKE** od općih pravila za ustrojstvo unutarnjih ustrojstvenih jedinca, kako slijedi:

- **samostalni sektor** može se ustrojiti ministarstvu za obavljanje poslova većeg opsega i složenosti u jednom upravnom području ili istovrsnih poslova u više upravnih područja, ako to zahtjeva određeni stupanj samostalnosti u radu i ako ne postoje uvjeti za ustrojavanje odgovarajuće upravne organizacije.
- **samostalna služba** može se ustrojiti u državnoj upravnoj organizaciji za obavljanje poslova veće složenosti u jednom upravnom području ili istovrsnih poslova u više upravnih područja, ako to zahtjeva određeni stupanj samostalnosti u radu i ako ne postoje uvjeti za ustrojavanje sektora.
- **bez odjela u sastavu** može se ustrojiti služba, ili samostalna služba, samo ako je u takvoj službi predviđeno najmanje sedam izvršitelja, uključujući voditelja.
- **s manjim brojem izvršitelja** mogu se ustrojiti samo pojedini odjeli i službe, ako je to nužno zbog osobitog stupnja složenosti poslova i odgovarajuće obrazloženo.

UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE			
Naziv	Složenost i opseg poslova	Opći uvjeti za ustrojavanje	Rukovoditelj
SEKTOR	- poslovi većeg opsega i složenosti iz djelokruga upravne organizacije	najmanje 2 službe u sektoru	načelnik
SLUŽBA	- poslovi manjeg opsega iz djelokruga određenog sektora	najmanje 2 odjela u službi / najmanje 7 izvršitelja[15]	voditelj
ODJEL	- poslovi manjeg opsega iz djelokruga određene službe	najmanje 5 izvršitelja	voditelj
ODSJEK	- poslovi manje složenosti te opći, tehnički i pomoćni poslovi	najmanje 4 izvršitelja	voditelj
PODODSJEK	- poslovi manje složenosti te opći, tehnički i pomoćni poslovi	najmanje 3 izvršitelja	voditelj

U tom pogledu **važno je za zapamtiti**:

- samostalni sektor kao iznimka od upravne organizacije je unutarnja ustrojstvena jedinica koja može biti ustrojena isključivo u sastavu (sjedištu) ministarstva.
- samostalna služba kao iznimka od sektora je unutarnja ustrojstvena jedinica koja može biti ustrojena isključivo u sastavu (sjedištu) državne uprave organizacije.
- u sastavu upravne organizacije u ministarstvu ne može se ustrojiti ni samostalni sektor niti samostalna služba

Za one koji **žele znati više**:

- Unutarnje ustrojstvene jedinice niže razine ustrojavaju se u odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u sastavu glavnog tajništva (službe ili odjeli), a u sastavu drugih ustrojstvenih jedinica, uključujući i područne jedinice, mogu se ustrojiti samo ako je za to predviđen dovoljan broj izvršitelja i ako je to nužno za redovito obavljanje poslova državne uprave iz njihova djelokruga.

[15] Služba se može ustrojiti bez odjela u njezinom sastavu samo ako je u takvoj službi predviđeno najmanje sedam izvršitelja

4.2.3. Posebne ustrojstvene jedinice

Prema Uredbi o općim pravilima, **posebne ustrojstvene jedinice** mogu biti ustrojene isključivo u sjedištu tijela državne uprave i to kao:

a) glavno tajništvo
b) kabinet čelnika tijela državne uprave
c) samostalna ustrojstvena jedinica za unutarnju reviziju
d) samostalna ustrojstvena jedinica za drugostupanjski postupak
e) ured rukovoditelja upravne organizacije u sastavu ministarstva
f) druge posebne ustrojstvene jedinice, ustrojene temeljem posebnog zakona ili sukladno međunarodno preuzetim obvezama.[16]

a) Glavno tajništvo je posebna ustrojstvena jedinca koja se ustrojava u svim ministarstvima i u većini državnih upravnih organizacija, za obavljanje:

- pravnih, organizacijskih, financijsko-planskih i računovodstvenih poslova,
- poslova planiranja, razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima te
- općih, pomoćnih i tehničkih poslova većeg opsega.

U **ministarstvu** se glavno tajništvo **ustrojava** uz primjenu općih pravila o ustrojavanju **upravne organizacije** (uprave).[17] Glavno tajništvo se ustrojava u svakom ministarstvu, pri čemu Uredba o općim pravilima dopušta sljedeće **iznimke**:

- ako je opravdano osobitim opsegom poslova i odgovarajuće obrazloženo, za obavljanje dijela poslova glavnog tajništva može se u ministarstvima nadležnim za vanjske poslove, unutarnje poslove, obranu, pravosuđe i financije (i drugim s većim brojem proračunskih korisnika razine glave organizacijske klasifikacije) ustrojiti posebne upravne organizacije, samostalne sektore, ili unutarnje ustrojstvene jedinice u sastavu upravnih organizacija ustrojenih temeljem posebnog zakona.[18]

[16] Primjerice Samostalna služba za suradnju s Vojnim ordinarijatom u Republici Hrvatskoj u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova.
[17] Primjena toga općeg pravila znači da se u sastavu glavnog tajništva ustrojavaju sektori i to najmanje dva sektora.
[18] Druga ministarstva s većim brojem proračunskih korisnika razine glave organizacijske klasifikacije su primjerice, ministarstva nadležna za zdravstvo, obrazovanje i kultura.

U **državnim upravnim organizacijama** se glavno tajništvo **ustrojava** uz primjenu općih pravila o ustrojavanju **sektora**, pri čemu Uredba o općim pravilima dopušta sljedeće **iznimke**:

- ➔ ako je opravdano osobitim opsegom poslova i odgovarajuće obrazloženo, za obavljanje (svih) poslova iz djelokruga glavnog tajništva u državnim upravnim organizacijama može se umjesto glavnog tajništva ustrojiti dva ili više sektora,.

Glavnim tajništvom rukovodi **glavni tajnik**. Glavni tajnik za svoj rad odgovara čelniku tijela i službenoj osobi koja ga zamjenjuje sukladno zakonu, i Vladi.

b) Kabinet čelnika tijela državne uprave je posebna ustrojstvena jedinica koja se ustrojava u svim tijelima državne uprave, za obavljanje:

- poslova stručne i administrativne podrške čelniku,
- poslova koji se odnose na protokol, odnose s javnošću, ostvarivanje prava na pristup informacijama, zaprimanje predstavki i pritužbi iz djelokruga tijela te
- drugih stručnih i administrativnih poslova prema uredbi o unutarnjem ustrojstvu.

Kabinet se **ustrojava** uz primjenu općih pravila o ustrojavanju **odjela**,[19] i to kao:

- kabinet ministra – u ministarstvu
- kabinet državnog tajnika – u središnjem državnom uredu
- kabinet glavnog ravnatelja – u državnom zavodu, upravi i ravnateljstvu
- kabinet glavnog državnog inspektora – u državnom inspektoratu

Iznimno, ako je to nužno zbog osobitog opsega poslova i odgovarajuće obrazloženo, kabinet se može ustrojiti:

- ➔ uz odgovarajuću primjenu uz primjenu općih pravila o ustrojavanju službe, u tijelima državne uprave s 1000 i više izvršitelja,[20]
- ➔ uz odgovarajuću primjenu uz primjenu općih pravila o ustrojavanju sektora, u tijelima državne uprave s 10.000 i više izvršitelja.[21]

Kabinetom rukovodi **tajnik kabineta**. Tajnik kabineta za svoj rad odgovara čelniku tijela državne uprave i službenoj osobi koja ga zamjenjuje sukladno zakonu.

[19] Primjena toga pravila znači da se u sastavu kabineta ne ustrojavaju unutarnje ustrojstvene jedinice niže razine.
[20] U sastavu kabineta u tom slučaju mogu biti ustrojeni odjeli
[21] U sastavu kabineta u tom slučaju mogu biti ustrojene službe.

c) Samostalna ustrojstvena jedinica za unutarnju reviziju je posebna ustrojstvena jedinica koja se ustrojava isključivo za obavljanje poslova unutarnje revizije prema propisima o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru,[22] s <u>većim stupnjem samostalnosti u radu</u>.

Samostalna ustrojstvena jedinica za unutarnju reviziju ustrojava se uz primjenu općih pravila o ustrojavanju **službe**, odnosno **odjela**.

- ➔ Iznimno, unutarnja revizija u ministarstvu se može ustrojiti uz primjenu općih pravila o ustrojavanju sektora, ako je to opravdano prema kriterijima koji su utvrđeni propisima o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i odgovarajuće obrazloženo.

Jedinica za unutarnju reviziju se uvijek ustrojava s <u>većim stupnjem samostalnosti u radu</u>, tako da njezin rukovoditelj (najčešće je to voditelj samostalne službe) za svoj rad <u>odgovara samo čelniku</u> tijela i službenoj osobi koja ga zamjenjuje sukladno zakonu.

d) Samostalna ustrojstvena jedinica za drugostupanjski postupak ustrojava se za rješavanje u upravnim stvarima u II stupnju u jednom ili više upravnih područja kad je to propisano zakonom ili ako je to opravdano većim opsegom poslova neposredne provedbe zakona koji su u I stupnju povjereni jedinicama lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili pravnim osobama s javnim ovlastima, s <u>većim stupnjem samostalnosti u radu</u>

Samostalna ustrojstvena jedinica za drugostupanjski postupak **ustrojava** se uz primjenu općih pravila o ustrojavanju **službe**.

- ➔ **<u>Iznimno</u>**, može se ustrojiti uz primjenu općih pravila o ustrojavanju sektora, ako je to nužno zbog osobite složenosti i opsega poslova i odgovarajuće obrazloženo.

Jedinica za drugostupanjski postupak uvijek se ustrojava s <u>većim stupnjem samostalnosti u radu</u> tako da njezin rukovoditelj za svoj rad <u>odgovara samo čelniku</u> tijela državne uprave i službenoj osobi koja ga zamjenjuje sukladno zakonu.

e) Ured rukovoditelja upravne organizacije (u sastavu ministarstva) ustrojava se za obavljanje poslova stručne i administrativne podrške rukovoditelju upravne organizacije te poslova koji se odnose na protokol, odnose s javnošću, pravo na pristup informacijama i zaprimanje predstavki i pritužbi iz djelokruga upravne organizacije te druge stručne i administrativne poslove prema uredbi o unutarnjem ustrojstvu.

[22] Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i provedbeni propisi doneseni na temelju toga Zakona.

Ured rukovoditelja može se ustrojiti isklkučivo u:

- središnjem uredu upravne organizacije ustrojene temeljem posebnog zakona, ili
- središnjem uredu upravne organizacije s 500 i više izvršitelja,

Ured rukovoditelja **ustrojava** se uz primjenu općih pravila o ustrojavanju **odjela**,[23] i to kao:

- ured ravnatelja – u upravi, zavodu, ravnateljstvu ili uredu
- ured glavnog inspektora – u inspektoratu

Uredom rukovodi **tajnik ureda** koji za svoj rad odgovara rukovoditelju upravne organizacije te nadležnom državnom tajniku i ministru.

U tom pogledu **važno je za zapamtiti:**

- Glavno tajništvo se ustrojava u svim ministarstvima!
- Kabinet se ustrojava u svim tijelima državne uprave!
- Ustrojavanje ureda rukovoditelja upravne organizacije je uvijek opcionalno.
- Jedinice za drugostupanjski upravni postupak i za unutarnju reviziju se uvijek ustrojavaju s većim stupanjem samostalnosti u radu.

4.2.4. Područne jedinice

Uredbom o općim pravilima detaljnije su razrađene odredbe Zakona o sustavu državne uprave o ustrojavanju područnih jedinica.

U tom pogledu propisana su opća pravila (i neke dopuštene iznimke) za:

- ustrojavanje područnih jedinica
- utvrđivanje mjesne nadležnosti područnih jedinca
- određivanje sjedišta i naziva područnih jedinica.

Područne jedinice za obavljanje poslova u jednom ili više upravnih područja na području jedne ili više jedinica područne (regionalne) samouprave, mogu se ustrojiti kao:

- **područni ured**, uz odgovarajuću primjenu odredbi o ustrojavanju **sektora**.
- **područna služba**, uz odgovarajuću primjenu odredbi o ustrojavanju **službe** [24]
- **područni odjel**, uz odgovarajuću primjenu odredbi o ustrojavanju **odjela**.[25]

[23] Primjena toga pravila znači da se u sastavu kabineta ne ustrojavaju unutarnje ustrojstvene jedinice niže razine.
[24] Područna služba ustrojava se ako ne postoje uvjeti za ustrojavanje područnog ureda uz odgovarajuću primjenu odredbi o ustrojavanju sektora.

Za obavljanje poslova iz djelokruga područnih ureda (područnih službi ili područnih odjela) na području jedne ili više jedinica lokalne samouprave izvan sjedišta područnih ureda mogu se:

- ustrojiti **ispostave**, s najmanje četiri izvršitelja, uključujući voditelja
- odrediti **samostalni izvršitelji**.

Pri utvrđivanju **MJESNE NADLEŽNOSTI** područnih jedinica odgovarajuće se primjenjuje propis kojim je utvrđeno područno ustrojstvo Republike Hrvatske.[26]

Za određivanje **SJEDIŠTA** područnih jedinica vrijede sljedeća pravila:

- **sjedište područnog ureda** određuje se u pravilu u sjedištu županije ili jedne od županija za čije područje se područni ured ustrojava.
- **sjedište ispostave** određuje se u pravilu u gradu ili općini, odnosno u jednom od gradova ili općina za čije područje se ispostava ustrojava.

Za određivanje **NAZIVA** područnih jedinica vrijede sljedeća pravila:

- **naziv područnog ureda** mora biti kratak, jasan te mora sadržavati naziv sjedišta županije u kojoj mu je sjedište (npr. Područni ured Karlovac), a može sadržavati i naznaku jednog ili više upravnih područja iz njegovog djelokruga (npr. Područni ured za katastar Osijek, Područni odjel za poslove obrane Rijeka).
- **naziv ispostave** mora biti kratak, jasan te sadržavati prepoznatljivi dio naziva grada ili općine u kojoj joj je sjedište (npr. Ispostava Samobor). Ako se za obavljanje istovrsnih poslova u jednom gradu ili općini ustrojava više ispostava, nazivi im moraju sadržavati i:
    - odgovarajuću brojčanu oznaku (npr. Ispostava Split I, Ispostava Split II) ili
    - odgovarajuću geografsku odrednicu (npr. Ispostava Zagreb zapad, Ispostava Zagreb istok).

[25] Područni odjel ustrojava se ako ne postoje uvjeti za ustrojavanje područnog ureda niti područne službe.
[26] Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

U tom pogledu **važno je za zapamtiti:**

- Ispostave mogu biti ustrojene samo za obavljanje poslova iz djelokruga područnih ureda (područnih službi i područnih odjela).
- Opća pravila o nazivima, sjedištima i mjesnoj nadležnosti vrijede jednako za područne jedinice iste razine (jednako za područne urede, područne službe i područne odjele).
- Samostalni izvršitelji ne mogu se odrediti u sjedištu tijela državne uprave niti u sjedištu njegove područne jedinice.

Za one koji **žele znati više:**

- Ispostave upravnih organizacija u ministarstvu i državnih upravnih organizacija koje su ustrojene temeljem posebnog zakona, mogu se iznimno ustrojiti s manje od 4 izvršitelja, ako je to opravdano posebnim uvjetima rada ili ako je to nužno za redovito obavljanje poslova iz njihovog djelokruga i odgovarajuće obrazloženo.
- Ako uopće nema uvjeta za ustrojavanje područnih jedinica, samostalni izvršitelji mogu se odrediti neposredno za obavljanje poslova državne uprave na području jedne ili više jedinica područne (regionalne) samouprave izvan sjedišta tijela državne uprave

PODRUČNE JEDINICE			
Naziv	Opći uvjeti za ustrojavanje	Područje rada	Rukovoditelj
PODRUČNI URED	najmanje 2 službe u sastavu	jedna ili više jedinica P(R)S	pročelnik
PODRUČNA SLUŽBA	najmanje 2 odjela u sastavu / najmanje 7 izvršitelja[27]	jedna ili više jedinica P(R)S	voditelj
PODRUČNI ODJEL	najmanje 5 izvršitelja	jedna ili više jedinica P(R)S	voditelj
ISPOSTAVA	najmanje 4 izvršitelja	jedna ili više jedinica LS	voditelj

[27] Područna služba se može ustrojiti bez odjela u njezinom sastavu samo ako je u takvoj područnoj službi predviđeno najmanje sedam izvršitelja

4.3. UNUTARNJA ORGANIZACIJA RADA

Uredbom o općim pravilima utvrđena su i neka osnovna pravila **unutarnje organizacije rada** u tijelima državne uprave, kao što su:

- način planiranja poslova
- raspored radnog i uredovnog vremena
- stručna, radna i savjetodavna tijela

Opća pravila unutarnje organizacije rada primjenjuju se u svim tijelima državne uprave za koja posebnim zakonom nije izrijekom drugačije propisano.[28]

4.3.1. Način planiranja poslova

U svim tijelima državne uprave utvrđuje se **GODIŠNJI PLAN RADA.**

Godišnji plan rada obavezno sadrži:

- Opći prikaz poslova državne uprave i drugih poslova planiranih u određenoj godini
- Podatke o planiranim ciljevima,

Rok za donošenje godišnjeg plana rada je najkasnije do kraja tekuće godine za iduću godinu.

Ovlast za donošenje godišnjeg plana rada ima čelnik tijela državne uprave.

U tom pogledu **važno je za zapamtiti**:

- Godišnji plan rada ovlašten je donijeti isključivo čelnik tijela državne uprave
- Godišnji plan rada nije propis, nego interni opći akt (akt planiranja)

Za one koji **žele znati više**:

- podaci o planiranim ciljevima u godišnjem planu rada moraju biti vezani uz ciljeve sadržane u aktima planiranja koji se izrađuju sukladno propisima o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.[29]

[28] Posebna pravila organizacije rada propisana su npr. u policiji, carini, pravosudnoj policiji itd.
[29] Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

4.3.2. Raspored radnog i uredovnog vremena

RADNO VRIJEME u tijelima državne uprave organizira se prema općim pravilima koja se odnose na pojedine njegove elemente, i to:

- raspored tjednog radnog vremena,
- raspored dnevnog radnog vremena i
- određivanje dnevnog odmora.

Tjedno radno vrijeme raspoređuje se u pravilu na 5 radnih dana, od ponedjeljka do petka.

Dnevno radno vrijeme traje osam sati, a raspoređuje se u pravili između 7.30 i 16.30 sati.

Dnevni odmor određuje se u tijeku rada, traje 30 minuta, a ne može se odrediti na početku niti na kraju radnog vremena.

- Pobliži raspored tjednog radnog vremena, dnevnog radnog vremena i dnevnog odmora određuje se **pravilnikom o unutarnjem redu**.

UREDOVNO VRIJEME je dio radnog vremena koje se određuje za rad sa strankama.

Uredovno vrijeme raspoređuje se na način koji strankama omogućuje pristup tijelima državne uprave svakog radnog dana, tijekom redovitog radnog vremena.

- Pobliži raspored uredovnog vremena unutarnjih ustrojstvenih jedinica koje neposredno rade sa strankama određuje se **pravilnikom o unutarnjem redu**.

UREDOVNI DANI mogu se odrediti za obavljanje određenih poslova državne uprave u mjestima izvan sjedišta tijela državne uprave odnosno izvan sjedišta njihovih područnih jedinica.

Uredovne dane određuje isključivo čelnik tijela državne uprave **odlukom**.

Odluka o uredovnim danima objavljuje se na mrežnim stranicama tijela i sadrži::

- Poslove koji će se obavljati u uredovne dane te
- mjesto i vrijeme uredovnih dana.

U tom pogledu **važno je za zapamtiti**:

- Uredovno vrijeme mora se odrediti za sve unutarnje ustrojstvene jedinice koje redovito i neposredno radne sa strankama, unutar radnoga vremena, svakog radnog dana,
- Pobliži raspored (tjednog i dnevnog) radnog vremena i uredovnog vremena određuje se pravilnikom o unutarnjem redu.

- Određivanje uredovnih dana nije obavezno.

Za one koji **žele znati više**:

- Dnevni odmor određuje se na način da unutarnje ustrojstvene jedinice koje neposredno rade sa strankama, gdje je to moguće, ne prekidaju rad u uredovno vrijeme.

4.3.3. Stručna, radna i savjetodavna tijela

Stručna radna i savjetodavna tijela su interna kolegijalna tijela koja se u osnovi dijele na

- stalna (kolegij) i
- povremena (radne skupine i povjerenstva).

Kolegij čelnika tijela državne uprave je stalno stručno i savjetodavno tijelo.

Kolegij se osniva u svakom tijelu državne uprave i to, ovisno o ustrojstvenom obliku, kao

- kolegij ministra (u ministarstvu),
- kolegij državnog tajnika (u središnjem državno uredu),
- kolegij glavnog ravnatelja (u državnom zavodu, upravi ili ravnateljstvu).[30]

Sastav i način rada kolegija utvrđuju se pravilnikom o unutarnjem redu.

Radne skupine, **savjetodavna** ili **stručna povjerenstva** su povremena savjetodavna i radna tijela koja se u tijelima državne uprave mogu osnovati za:

- izradu nacrta zakona, uredbi i drugih akata Vlade te prijedloga provedbenih propisa,
- izradu nacrta akata strateškog planiranja ,
- prikupljanje podataka i izradu stručnih podloga, analiza i izvješća o stanju u određenom upravnom području te davanje prijedloga i mišljenja o pitanjima iz djelokruga tijela državne uprave.

Povremena savjetodavna i radna tijela osniva čelnik tijela državne uprave **odlukom**.

U tom pogledu **važno je za zapamtiti**:

- Kolegij čelnika tijela državne uprave nije ustrojstvena jedinca!
- Sastav stalnih i povremenih savjetodavnih i radnih tijela utvrđuje čelnik tijela, pri čemu sastav stalnih utvrđuje pravilnikom o unutarnjem radu, a povremenih odlukom.

[30] Sukladno ovom pravilu, u Državnom inspektoratu osniva se kolegij glavnog državnog inspektora, a u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici osniva se kolegij glavnog vatrogasnog zapovjednika.

POPIS PRAVNIH IZVORA:

- Zakon o sustavu državne uprave ("Narodne novine", br. 66/19 i 155/23)
- Zakon o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 150/11, 119/14, 93/16, 116/18, 80/22 i 78/24)
- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave ("Narodne novine", br. 85/20, 21/23 i 57/24)
- Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave ("Narodne novine", br. 70/19)
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine", br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22). Dijelovi koji se odnose na:
  - Opće odredbe (članak 2., članak 5., članak 6. i članak 7.),
  - Osnivanje ustanove (članak 12. i članak 13.),
  - Ustrojstvo i tijela ustanove (članak 35., članak 37., članak 38., članak 46., članak 47., članak 49.),
  - Opći akti ustanove (članak 53. i članak 54.)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine", br. 144/21). Dijelovi koji se odnose na:
  - Značenje pojmova (članak 4. stavak 1. točka 9.),
  - Obuhvat proračunskog nadzora (članak 145.)